Tomo 4 · Guías G10-G12

Pymes y autónomos, startups, fiscalidad completa

Generado el 14-10-2026 23:28

No es recomendación de inversión ni asesoramiento fiscal.

[VERIFICAR] dato sin confirmar en fuente primaria · **[ESPECULACIÓN]** opinión o previsión · **[VERIFICADO fecha]** confirmado en esa fecha

Contenido de este tomo

1. Guía G10: Pymes y autónomos: cómo funcionan, financiación, fiscalidad y riesgos de invertir o montar un negocio (España, 13-oct-2026)
2. Guía G11: Startups y capital riesgo: venture capital, business angels, crowdfunding de inversión y sus riesgos (España, 13-oct-2026)
3. Guía G12: Fiscalidad completa del ahorro y la inversión en España (10-oct-2026)

Guía G10: Pymes y autónomos: cómo funcionan, financiación, fiscalidad y riesgos de invertir o montar un negocio (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de montar un negocio, elegir forma jurídica, contratar financiación, invertir en una empresa ni de usar ninguna plataforma, entidad o asesor. Foco en España, inversor particular a largo plazo. **No es asesoramiento fiscal ni laboral. Fuentes primarias leídas hoy en texto íntegro** (API de datos abiertos del BOE y BOE diario, descargados el 13-oct-2026, con artículo y versión vigente a hoy): **Ley 35/2006 IRPF** (arts. 8, 14, 17, 19, 20, 25, 28, 30-33, 37, 49, 57, 63, 66, 68; DT 32.ª), **Reglamento IRPF** (arts. 30, 95, 110, 111), **Ley 27/2014 IS** (arts. 5, 7, 25, 26, 29, 101; DT 44.ª), **Ley 37/1992 IVA** (arts. 20, 79, 90, 91, 122, 161, 163 decies; DT 13.ª), **LSC (RDL 1/2010)** (arts. 4, 12, 236, 253, 257, 263, 274, 279, 363, 367), **Ley 18/2022 «Crea y Crece»** (arts. 1, 2, 9, 12, 15), **Ley 3/2004 de morosidad** (arts. 4, 7, 8), **LGSS** (arts. 305, 308, 315, 327, 338, 339), **LETA** (arts. 11, 38 ter), **TRLC con Ley 16/2022** (arts. 5, 486, 489, 492, 497), **Ley 19/1991** (art. 4.Ocho), **Ley 29/1987** (art. 20), **Orden PJC/297/2026** (cotización 2026), **RD 1007/2023** (Verifactu, DF 4.ª consolidada), **RD 238/2026** y **Orden HAC/1028/2026** (factura electrónica), **RD 126/2026** (SMI) y los **sumarios del BOE del 3 al 13-oct-2026** (solo títulos). **Leídas por resumen (herramienta web, no literal; NO se marcan verificadas)**: INE (DIRCE 1-ene-2025; demografía de empresas 2023), ICO, ENISA, y resúmenes de búsqueda sobre crowdfunding (Reglamento (UE) 2020/1503), tarifa plana 2026, módulos 2026, Verifactu 2028, tipos del BCE, afiliación, MARF y TJUE C-264/14. **No pude abrir**: EUR-Lex (respuesta vacía), seg-social.es, manuales de la AEAT, bde.es (PDF ilegible), cnmv.es, Recomendación 2003/361/CE, Reglamento 2020/1503, Ley 5/2015 consolidada, Ley 1/1994 (SGR), consultas de la DGT. Lo no confirmado va como **[VERIFICAR]**; opiniones y previsiones, **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos son **hipotéticos y cálculo mío**. **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. **Pyme** (definición UE que aplica ENISA, por resumen): < 250 empleados y facturación < 50 M€ o balance < 43 M€. La Ley 18/2022 leída **no define** «pyme»; dice que pymes y autónomos son **> 99 %** del tejido productivo, **61 %** del VAB y **64 %** del empleo (preámbulo, 2022) (§2).
2. **DIRCE 1-ene-2025 (INE, por resumen)**: 3.310.824 empresas; **54,4 %** sin asalariados; **56,2 %** con persona física como soporte (§2.3).
3. **SL**: capital mínimo **1 €** desde la Ley 18/2022 (art. 4 LSC), con regla especial hasta 3.000 €; **SA**: 60.000 €. La «sociedad nueva empresa» fue **derogada**: «SL Nova» no es figura vigente (§2.2) **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**.
4. **RETA 2026**: cotización por **rendimientos netos reales**, 15 tramos; tipo total **31,50 %** (28,30 + 1,30 + 0,90 MEI + 0,90 cese + 0,10 FP) sobre bases de 653,59 a 5.101,20 €/mes (§3.1) **[VERIFICADO 13-oct, Orden PJC/297/2026]**.
5. **IRPF autónomo**: estimación directa (simplificada hasta 600.000 €) o módulos; retención **15 %** (7 % al inicio); pago fraccionado **20 %** (§3.4).
6. **Módulos**: el BOE solo recoge la ampliación a 250.000/125.000 € para **2016-2024**; las prórrogas del RDL 16/2025 y RDL 2/2026 constan **derogadas**. Límite de 2026: **[VERIFICAR]** (§3.4).
7. **Verifactu**: vigente **1-ene-2027** (IS) y **1-jul-2027** (resto); aplazamiento a oct-2028 **anunciado, no publicado en el BOE al 13-oct**. **Factura electrónica B2B**: **6-oct-2027** (> 8 M€) y **6-oct-2028** (resto) (§3.5).
8. **IS 2026**: general **25 %**; micro (< 1 M€) **19 % hasta 50.000 € y 21 %** el resto; ERD (< 10 M€) **23 %**; nueva creación **15 %** dos periodos (§4.1) **[VERIFICADO 13-oct]**.
9. **Ejemplo mío**: 60.000 € de ingresos y 18.000 € de gastos. Autónomo: RETA 5.435 € + IRPF 7.532 € = **12.967 €**. SL con salario de 30.000 €: **11.380 €** sin dividendos (9.720 € retenidos en la sociedad) y **13.391 €** repartiendo 9.120 € (§3.6, §4.5). Descriptivo.
10. **Morosidad**: plazo por defecto **30 días**, ampliable por pacto hasta **60**; demora = tipo BCE + **8 puntos**; **40 €** fijos (arts. 4, 7, 8 Ley 3/2004) (§5.6).
11. **Invertir en una pyme**: iliquidez, poca información, concentración y fraude. Exención de Patrimonio (art. 4.Ocho): **≥ 5 %** del capital y **funciones de dirección** con > 50 % de las rentas (§6.5).
12. **Riesgos**: de las empresas nacidas en 2018, **41,9 %** seguía activa a 5 años (INE, por resumen). El **aval personal** sobrevive a la exoneración del deudor (art. 492 TRLC) **[VERIFICADO 13-oct]** (§7).

1. Glosario

Término	Significado sencillo
Autónomo (RETA)	Persona física que ejerce actividad económica por cuenta propia, habitual, personal y directa (art. 305.1 LGSS). Responde con **todo su patrimonio**.
SL / SLU / SA	Sociedades de capital; SLU es la unipersonal (art. 12 LSC).
ERD / micropyme (IS)	Cifra de negocios del año anterior < 10 M€ (art. 101) o < 1 M€ (escala del art. 29).
Estimación directa / objetiva (módulos)	Métodos del IRPF: ingresos y gastos reales, o módulos fijados por orden.
TRADE	Autónomo que percibe de un cliente ≥ **75 %** de sus ingresos (art. 11 LETA).
Aval personal	Compromiso de pagar con patrimonio propio la deuda de la empresa (G3 §4).

Término	Significado sencillo
ICO / SGR / ENISA	Banco público (vía bancos), sociedades de garantía recíproca (G3 §5), y préstamos participativos públicos.
Préstamo participativo	Interés fijo más tramo ligado a resultados; el prestamista no entra en el capital.
Exoneración del pasivo insatisfecho	«Segunda oportunidad» para personas naturales (arts. 486 y ss. TRLC).

2. Panorama

2.1 Definiciones de tamaño (varían según la norma)

Uso	Criterio	Fuente
Pyme (UE, según ENISA)	< 250 empleados y < 50 M€ de facturación o < 43 M€ de balance	ENISA (resumen) **[VERIFICAR Recomendación 2003/361/CE]**. Micro < 10 empleados y ≤ 2 M€; pequeña < 50 y ≤ 10 M€ **[VERIFICAR; de memoria]**
Balance abreviado	2 de 3 en 2 ejercicios: activo ≤ 4 M€, cifra de negocios ≤ 8 M€, ≤ 50 trabajadores	art. 257 LSC **[VERIFICADO]**
Exención de auditoría	2 de 3: activo ≤ 2.850.000 €, cifra ≤ 5.700.000 €, ≤ 50 trabajadores	art. 263 LSC **[VERIFICADO]**
IS	Micro < 1 M€; ERD < 10 M€ (año anterior)	arts. 29 y 101 LIS **[VERIFICADO]**
Factura electrónica	Volumen de operaciones > o ≤ 8 M€	RD 238/2026, DF 4.ª **[VERIFICADO]**

2.2 Formas jurídicas

Forma	Responsabilidad y capital	Tributación
Autónomo	Ilimitada; sin capital mínimo	IRPF, base general
Comunidad de bienes	Responden los comuneros **[VERIFICAR]**	Atribución de rentas (arts. 8.3 y 87 LIRPF)
Sociedad civil	Según pacto **[VERIFICAR]**	IS si tiene objeto mercantil (art. 7.1.a) LIS); si no, atribución
SL / SLU	Limitada al capital, con excepciones (§4.4); capital **≥ 1 €**. Con capital < 3.000 €: reserva legal del 20 % del beneficio hasta que reserva + capital lleguen a 3.000 €, y en liquidación los socios responden solidariamente de la diferencia entre 3.000 € y el capital (art. 4.1)	IS
SA	Capital ≥ 60.000 € (art. 4.2)	IS
Cooperativa	Ley 27/1999 **[VERIFICAR]**; las fiscalmente protegidas, −3 puntos con tope del 20 % (art. 29.2 LIS)	IS
«SL Nova» / constitución ágil [VERIFICADO, Ley 18/2022 art. 2]: capital mínimo de la SL a **1 €**, supresión del art. 4 bis y **derogación del título XII LSC y las DA 4.ª-6.ª** (sociedad nueva empresa). Los arts. 3 y 4 (información previa, agenda notarial electrónica) solo los vi en el índice; alcance y plazos **[VERIFICAR]**.		

2.3 Peso de las pymes (con fecha)

- **Ley 18/2022, preámbulo**: «más del 99 %» del tejido productivo, «algo más del 61 %» del VAB, 64 % del empleo (sin año explícito).
- **INE, DIRCE a 1-ene-2025 (nota del 11-dic-2025, por resumen)**: 3.310.824 empresas (+1,7 %). | Asalariados | Empresas | % (cálculo mío) | |---|---|---| | Ninguno | 1.800.443 | 54,4 % | | 1 a 9 | 1.348.909 (901.955 + 314.941 + 132.013) | 40,7 % | | 10 o más | 161.472 (85.467 + 76.005) | 4,9 % | Suma: 1.800.443 + 1.348.909 + 161.472 = 3.310.824. Persona física: 1.859.925 (56,2 %). En 2024: 394.977 altas y 324.270 bajas. Desde 2022 el INE usa otra definición de empresa activa (**no comparable** con series anteriores). Desglose por forma jurídica no leído **[VERIFICAR]**.

3. El autónomo

3.1 Cotización al RETA por rendimientos reales

- **Mecánica** **[VERIFICADO, art. 308 LGSS, vigente 1-ene-2023 por RDL 13/2022]**: se elige una base provisional según el promedio mensual **previsto** de rendimientos netos; se **regulariza** con los rendimientos reales comunicados por la Administración tributaria. Rendimiento computable = neto **más las cuotas de la Seguridad Social**; deducción por gastos genéricos del **7 %** (3 % en societarios del art. 305.2.b) y e)) (art. 308.1.c) 1.ª-2.ª). Si lo cotizado queda por debajo de la cuota del tramo, se ingresa la diferencia sin recargo en plazo; si queda por encima, devolución de oficio antes del 30 de abril (regla 4.ª).
- **Tipos 2026** **[VERIFICADO, Orden PJC/297/2026, BOE-A-2026-7296, arts. 18 y 37]**: contingencias comunes **28,30 %**, profesionales **1,30 %**, MEI **0,90 %**, cese **0,90 %**, formación **0,10 %**; **total 31,50 %** (suma mía). Base máxima **5.101,20 €/mes**.
- **Tabla 2026** (cuota con base mínima del tramo = base × 31,5 %, cálculo mío; con base máxima, la cuota llega a 1.606,88 € en los tramos 11 y 12): | Tramo | Rend. neto mensual (€) | Base mín.–máx. (€/mes) | Cuota con base mín. | |---|---|---|---| | Red. 1 / 2 / 3 | ≤ 670 / 670-900 / 900-1.166,70 | 653,59-718,94 / 718,95-900 / 849,67-1.166,70 | 205,88 / 226,47 / 267,65 | | Gen. 1 | 1.166,70-1.300 | 950,98-1.300 | 299,56 | | Gen. 2 / 3 | 1.300-1.500 / 1.500-1.700 | 960,78-1.500 / 960,78-1.700 | 302,65 / 302,65 | | Gen. 4 / 5 / 6 | 1.700-1.850 / 1.850-2.030 / 2.030-2.330 | 1.143,79 / 1.209,15 / 1.274,51 hasta el máximo del tramo | 360,29 / 380,88 / 401,47 | | Gen. 7 / 8 / 9 | 2.330-2.760 / 2.760-3.190 / 3.190-3.620 | 1.356,21 / 1.437,91 / 1.519,61 hasta 2.760 / 3.190 / 3.620 | 427,21 / 452,94 / 478,68 | | Gen. 10 | 3.620-4.050 | 1.601,31-4.050 | 504,41 | | Gen. 11 / 12 | 4.050-6.000 / > 6.000 | 1.732,03 / 1.928,10 hasta 5.101,20 | 545,59 / 607,35 |
- **Cobertura**: incapacidad temporal obligatoria salvo otra cobertura (art. 315); cese de actividad obligatorio (art. 327.1). **Prestación por cese (arts. 338-339)**: de **4 a 24 meses** según meses cotizados (12-17 meses cotizados: 4; 48 o más: 24), **70 %** de la base reguladora (promedio de 12 meses), con máximo del 175 % (200 % o 225 % con hijos) y mínimo del 80 % (107 % con hijos) del IPREM.
- **Autónomos societarios**: cotiza en el RETA quien dirige o presta servicios a una sociedad de capital con **control efectivo**, presumido con ≥ 1/3 del capital, ≥ 1/4 si además dirige, o ≥ 50 % entre familiares convivientes (art. 305.2.b). **Dividendos y rendimientos del trabajo** de esa sociedad **se computan** en la base (art. 308.1.c) 1.ª); desarrollo reglamentario **[VERIFICAR]**.

3.2 Tarifa plana

- **Art. 38 ter LETA** **[VERIFICADO]**: alta inicial (o sin alta en los 2 años anteriores; 3 si ya la disfrutó): **cuota reducida 12 meses**, sin cotizar por cese ni formación; segundo periodo de 12 meses si los rendimientos netos anuales son **inferiores al SMI anual**; con discapacidad ≥ 33 % o víctimas de violencia de género o terrorismo, 24 + 36 meses. Durante la reducción, las prestaciones se calculan con la base mínima del tramo inferior.
- **Importe**: **80 €/mes en 2023-2025** (DT 5.ª RDL 13/2022, según el BOE). Para **2026**, el art. 38 ter remite la cuantía a la Ley de Presupuestos, y la Orden PJC/297/2026 no la fija; webs dan 80 € y otra 88,64 € **[VERIFICAR]**.
- **IRPF**: reducción del **20 %** del rendimiento neto positivo en el primer periodo positivo y el siguiente (art. 32.3 LIRPF) **[VERIFICADO]**.

3.3 Dependencia económica

Art. 11 LETA **[VERIFICADO]**: ≥ **75 %** de los ingresos de un solo cliente, sin trabajadores a cargo (con excepciones) ni subcontratación. Es un riesgo de concentración (§7.3).

3.4 IRPF: métodos, retenciones, pagos fraccionados

- **Rendimiento neto** con las normas del IS (art. 28.1). Ganancias y pérdidas de **elementos afectos** se cuantifican aparte (art. 28.2).
- **Directa**: modalidad **simplificada** si la cifra de negocios del año anterior no superó **600.000 €** (art. 30.1); en ella, provisiones y gastos de difícil justificación = **5 %** del rendimiento neto, tope **2.000 €** (art. 30.2.4.ª LIRPF; art. 30.2.ª RIRPF). Gastos con regla propia (art. 30.2.5.ª): seguro de enfermedad hasta **500 €** por persona (1.500 € con discapacidad), suministros de vivienda afecta (30 % × proporción de m²) y manutención con pago electrónico en hostelería.
- **Módulos (art. 31)**: excluidos si en el año anterior los rendimientos íntegros superan **150.000 €** (75.000 € si facturan a empresarios) o las compras **150.000 €** (250.000 € en actividades agrarias). La **DT 32.ª** los sube a 250.000/125.000/250.000 € **solo para 2016-2024**; el BOE anota que las modificaciones posteriores del RDL 16/2025 y RDL 2/2026 quedaron **sin efecto** por acuerdos del Congreso (27-ene y 26-feb-2026). Igual en IVA (DT 13.ª). **Límite de 2026 y renuncias hechas al amparo del RDL 2/2026:** **[VERIFICAR en la AEAT]**. Orden HAC/1425/2025 (módulos 2026): mismos módulos que 2025 (resumen).
- **Retenciones (art. 95 RIRPF)** **[VERIFICADO]**: **15 %** en actividades profesionales; **7 %** el año de inicio y los dos siguientes (sin actividad profesional el año anterior; con comunicación al pagador).
- **Pagos fraccionados (arts. 110-111 RIRPF)** **[VERIFICADO]**: directa, **20 %** del rendimiento neto acumulado del año, menos retenciones y pagos previos; módulos, **4 %** (3 % con un asalariado, 2 % sin personal); plazos 1-20 de abril, julio y octubre y 1-30 de enero. Modelos 130 y 131 **[VERIFICAR en la AEAT]**.

- **Reducción de 2.000 € (art. 32.2)**: exige, entre otros requisitos, un único cliente no vinculado (o TRADE), gastos ≤ 30 % de ingresos y ≥ 70 % de ingresos con retención. No es general.

3.5 IVA, Verifactu y factura electrónica

- **IVA [VERIFICADO]**: tipo general **21 %** (art. 90); reducidos **10 %** y **4 %** (art. 91). **Recargo de equivalencia**: 5,2 %, 1,4 %, 0,5 % y 1,75 % (art. 161). **Simplificado**: 150.000 € (art. 122; DT 13.ª, 250.000 € hasta 2024). **Criterio de caja**: ≤ **2.000.000 €** (art. 163 decies). Modelo 303 trimestral **[VERIFICAR plazos]**.
- **Verifactu [VERIFICADO, RD 1007/2023, DF 4.ª consolidada]**: sistemas adaptados **antes del 1-ene-2027** (contribuyentes del IS, art. 3.1.a)) y **antes del 1-jul-2027** (resto), según el RD 254/2025 y el **RDL 15/2025** (2-dic-2025). **Aplazamiento anunciado**: nota de Hacienda del 5-oct-2026 prevé posponer los plazos pendientes hasta **octubre de 2028** (resúmenes de búsqueda). **No consta en el BOE al 13-oct**: en los sumarios del 3 al 13-oct solo aparece la Orden HAC/1028/2026; instrumento y rango **[VERIFICAR]**. El RD 806/2026 (5-oct) disolvió las Cortes y convocó elecciones; su efecto sobre normas con rango de ley **[ESPECULACIÓN]**.
- **Factura electrónica B2B [VERIFICADO]**: obligación de expedir, remitir y recibir facturas electrónicas entre empresarios (art. 12 Ley 18/2022). El **RD 238/2026** (BOE-A-2026-7295) la difiere **12 meses** (> 8 M€) y **24 meses** (resto) desde la entrada en vigor de la **Orden HAC/1028/2026** (BOE-A-2026-20587, publicada el 5-oct, en vigor el 6-oct). **Fechas (cálculo mío): 6-oct-2027 y 6-oct-2028.**

3.6 Ejemplo A: autónomo con 60.000 € de ingresos (cálculo mío)

Supuestos: directa simplificada; ingresos 60.000 €; gastos 18.000 € (sin la cuota); sin otras rentas ni deducciones; base de cotización = mínima del tramo; escala autonómica = estatal (supuesto de G12); sin pagos fraccionados. 1. Resultado antes de cuota: 60.000 − 18.000 = **42.000 €**. 2. Se prueba el tramo General 8: cuota 1.437,91 × 31,5 % = **452,94 €/mes** → **5.435,28 €/año**. Neto previo = 42.000 − 5.435,28 = 36.564,72 €; difícil justificación 5 % = 1.828,24 € (< 2.000 €). **Rendimiento neto = 34.736,48 €**. 3. Comprobación: computable = 34.736,48 + 5.435,28 = 40.171,76 €; × 0,93 = 37.359,74 €; ÷ 12 = **3.113,31 €/mes**, dentro del tramo 8 (2.760-3.190). Coherente. 4. **IRPF** (art. 63; mínimo 5.550 €, art. 57): 2.112,75 + (34.736,48 − 20.200) × 15 % = 2.112,75 + 2.180,47 = 4.293,22 €; menos 5.550 × 9,5 % = 527,25 € → **3.765,97 €** estatal; autonómica igual → **7.531,94 €** (21,7 % del rendimiento neto). 5. **RETA + IRPF = 5.435,28 + 7.531,94 = 12.967,22 €** (30,9 % de 42.000 €). Quedan **29.032,78 €** antes de otras cargas. No incluye gestoría, seguros, adelantos del año ni regularización de la Seguridad Social.

4. La sociedad limitada

4.1 Impuesto sobre Sociedades [VERIFICADO, Ley 27/2014]

Caso	Tipo	Fuente
General	**25 %**	art. 29.1
Cifra del año anterior < 1 M€, periodos que empiezan en **2026**	**19 %** hasta 50.000 € y **21 %** el resto (2025: 21 %/22 %)	DT 44.ª.2.a)
ERD (< 10 M€, art. 101), 2026	**23 %** (22 % en 2027, 21 % en 2028)	DT 44.ª.2.b)-4
Texto base del art. 29.1	17 %/20 % micro; 20 % ERD	art. 29.1
Nueva creación con actividad económica	**15 %** en el primer periodo con base positiva y el siguiente	art. 29.1
Entidad **patrimonial**	Sin tipos reducidos	arts. 5.2 y 29.1
- **Reserva de capitalización** (art. 25): reducción del 20 % del incremento de fondos propios, con reserva indisponible 3 años. **Bases negativas** (art. 26): compensación hasta el **70 %** de la base previa (mínimo 1 M€); sin ese límite en los 3 primeros periodos positivos de entidades de nueva creación.		

4.2 Cómo tributa lo que cobra el socio

Renta	Calificación	Base
Salario del administrador	Trabajo (art. 17.2.e) LIRPF)	General
Dividendos	Capital mobiliario (art. 25.1.a))	Ahorro
Venta de participaciones	Ganancia patrimonial (arts. 33, 37.1.b))	Ahorro

Renta	Calificación	Base
Préstamo del socio a la sociedad	Interés: capital mobiliario (art. 25.2)	Ahorro
Escalas leídas hoy: art. 63 (estatal 9,5 % hasta 12.450; 12 % hasta 20.200; 15 % hasta 35.200; 18,5 % hasta 60.000; 22,5 % hasta 300.000; 24,5 % después; cuotas íntegras 1.182,75 / 2.112,75 / 4.362,75 / 8.950,75 / 62.950,75) y art. 66 (estatal del ahorro 9,5 / 10,5 / 11,5 / 13,5 / 15 % hasta 6.000 / 50.000 / 200.000 / 300.000 €). Esto **confirma los tramos que G12 §1.4 marcaba [VERIFICAR]**; los tipos «combinados» (19-47 % y 19-30 %) suponen autonómica igual a la estatal. La retribución del administrador exige previsión estatutaria **[VERIFICAR LSC arts. 217-219]**.		

4.3 Reserva legal, cuentas y registro

Reserva legal: 10 % del beneficio hasta el 20 % del capital (art. 274). **Cuentas**: formulación en **3 meses** (art. 253); depósito en el Registro Mercantil **dentro del mes siguiente** a su aprobación (art. 279). Abreviado y auditoría: §2.1.

4.4 Responsabilidad limitada y sus límites

- **Socio**: responde con lo aportado, **salvo** (a) regla de 3.000 € en liquidación (art. 4.1) y (b) **avales personales** (G3 §4), que se ejecutan contra su patrimonio.
- **Administrador**: responde por actos contrarios a la ley o estatutos o por incumplir deberes, con dolo o culpa, presumida si el acto es ilegal o contrario a estatutos (art. 236); solidaria entre quienes adoptan el acuerdo (art. 237).
- **Disolución por pérdidas (art. 363.1.e))**: patrimonio neto < mitad del capital, salvo aumento o reducción suficiente o concurso.
- **Art. 367**: si el administrador no convoca junta en **2 meses** ante una causa de disolución (ni pide la disolución judicial en los 2 siguientes), responde **solidariamente de las obligaciones sociales posteriores** al hecho (no de todas las deudas), con excepción si comunica al juzgado negociaciones de reestructuración o pide el concurso.
- **Art. 5 TRLC**: el deudor debe pedir el concurso en **2 meses** desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual.

4.5 Ejemplo B: el mismo negocio como SL (cálculo mío)

Supuestos: capital 3.000 €; socio único y administrador con control efectivo (RETA); retribución prevista en estatutos; salario **30.000 €** (cifra del ejemplo); cifra de negocios del año anterior < 1 M€ (IS al 19 %; en sociedad nueva sería 15 %); sin costes de gestoría ni registro; escala autonómica = estatal. **B1: sin dividendos** 1. Resultado antes de IS = 42.000 − 30.000 = **12.000 €**. 2. **RETA**: 30.000 × 0,97 = 29.100 ÷ 12 = 2.425 €/mes → tramo 7, base mín. 1.356,21 € → 427,21 €/mes → **5.126,52 €**. 3. **IRPF salario**: 30.000 − 5.126,52 − 2.000 (art. 19.2.f)) = 22.873,48 € (> 19.747,5 €: sin reducción del art. 20) → 2 × [2.112,75 + (22.873,48 − 20.200) × 15 % − 527,25] = **3.973,04 €**. 4. **IS** = 19 % × 12.000 = **2.280 €**; quedan 9.720 € en la sociedad (reserva legal: 10 % = 972, con tope del 20 % del capital = 600 €). 5. **Total = 5.126,52 + 3.973,04 + 2.280 = 11.379,56 €**. Al socio: 30.000 − 5.126,52 − 3.973,04 = **20.900,44 €**; **9.720 € siguen en la SL**. **B2: se reparte lo distribuible (9.120 €)** 1. Reserva legal 600 € → dividendo **9.120 €**. 2. **RETA** con dividendos: (30.000 + 9.120) × 0,97 = 37.946,40 ÷ 12 = 3.162,20 €/mes → tramo 8 → **5.435,28 €**. 3. **IRPF salario**: 30.000 − 5.435,28 − 2.000 = 22.564,72 € → 2 × [2.112,75 + 2.364,72 × 15 % − 527,25] = **3.880,42 €**. 4. **Dividendos**: 6.000 × 19 % + 3.120 × 21 % = 1.140 + 655,20 = **1.795,20 €**. 5. **Total = 5.435,28 + 3.880,42 + 1.795,20 + 2.280 = 13.390,90 €**. Al socio: 30.000 − 5.435,28 − 3.880,42 + 9.120 − 1.795,20 = **28.009,10 €**. | Concepto (€) | Autónomo (§3.6) | SL sin dividendos | SL con dividendos | |---|---|---|---| | Resultado antes de cuota e impuestos | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | Seguridad Social | 5.435,28 | 5.126,52 | 5.435,28 | | IRPF | 7.531,94 | 3.973,04 | 5.675,62 | | IS | 0 | 2.280 | 2.280 | | **Total** | **12.967,22** | **11.379,56** | **13.390,90** | | En manos del socio | 29.032,78 | 20.900,44 | 28.009,10 | | Retenido en la sociedad | 0 | 9.720 | 600 | En B1 hay menos cotización e impuestos, pero 9.720 € no están en poder del socio y tributarán al repartirse; en B2 el total supera en **423,68 €** al del autónomo (13.390,90 − 12.967,22). El resultado depende de la cifra de salario, el tramo, la comunidad, el tipo del IS y los costes de la sociedad. **No se concluye cuál es mejor.**

5. Financiación de pymes

5.1 Crédito bancario

Préstamos, pólizas, descuento comercial (G1, G2). **Contexto (resumen, zona del euro, no España)**: según el BCE vía Banco de España, en agosto de 2026 el tipo medio de los préstamos de hasta 250.000 € a tipo variable fue **3,93 %** (julio 3,83 %) y el coste sintético de financiación de las sociedades **3,77 % [VERIFICAR; PDF ilegible]**.

5.2 ICO

Banco público que **no presta directamente**: las líneas se piden a entidades financieras, que deciden. **ICO Empresas y Emprendedores 2026 (resumen)**: autónomos y emprendedores; hasta el **100 %** de las necesidades; **1-20 años**, carencia de hasta **3 años**; préstamo, leasing, renting y línea de crédito. **ICO Garantía SGR/SAECA (resumen)**: **1-15 años**, carencia de hasta 3 años, con aval de SGR o SAECA. Otras líneas listadas: Crédito Comercial, Crecimiento, MRR, Internacional, avales, bonos y pagarés. Costes máximos y requisitos **[VERIFICAR en ico.es]**.

5.3 ENISA y SGR

ENISA (resumen): préstamos **participativos** de **25.000 a 1.500.000 €**, sin garantías; hasta **7 años** de amortización y **2 años** de carencia; interés en dos tramos (euríbor a 12 meses más diferencial anual, y otro ligado a la rentabilidad

financiera, 0 si es negativa); comisión de apertura **0,5 %**; recursos propios ≥ préstamo; pyme española, no inmobiliaria ni financiera; auditoría si se piden más de 300.000 €. Diferenciales por línea **[VERIFICAR]**. **SGR**: avalan a pymes y autónomos ante bancos; el avalado sigue debiendo (G3 §5) **[VERIFICAR Ley 1/1994]**.

5.4 Leasing, renting, factoring (conceptos, sin fuente primaria leída)

Leasing: financiación de un bien con opción de compra; **renting**: alquiler de servicio; **factoring**: cesión de facturas con anticipo, con o sin recurso; **confirming**: el pagador gestiona el pago a proveedores y la entidad puede adelantar el cobro. Tratamiento fiscal y contable **[VERIFICAR]**. **Ejemplo mío (hipotético)**: factura de 20.000 €; anticipo del 80 % = 16.000 €; interés 4 % anual a 60 días y comisión 0,5 % del nominal. Interés = 16.000 × 4 % × 60/365 = **105,21 €**; comisión = **100 €**; coste **205,21 €** = 1,28 % del anticipado en 60 días, **≈ 7,8 %** anualizado en simple (1,2825 % × 365/60).

5.5 Crowdlending y crowdfunding

- **Marco** **[VERIFICADO, Ley 18/2022 art. 15]**: título V de la Ley 5/2015 (arts. 46-56): la **CNMV** autoriza y supervisa (arts. 47, 49), puede suspender una oferta hasta 10 días hábiles o prohibirla, mantiene un **registro público** (art. 48) y regula las plataformas no armonizadas (art. 55) y la agrupación de inversores en un vehículo (art. 56).
- **Reglamento (UE) 2020/1503 (detalle en G11 §5.3; texto del DOUE leído en G11, no en esta guía)**: límite de **5.000.000 €** por promotor en 12 meses; para el inversor no experimentado, prueba de conocimientos, simulación de capacidad de soportar pérdidas y **4 días** de reflexión.
- Sin garantía de depósitos; impago e iliquidez posibles (§6.4).

5.6 Subvenciones y morosidad

- **Subvenciones y NextGen**: existen líneas ICO ligadas al Mecanismo de Recuperación; convocatorias y requisitos **[VERIFICAR]**.
- **Ley 3/2004** **[VERIFICADO]**: plazo de pago por defecto **30 días naturales** desde la recepción; por pacto, hasta **60 días** (art. 4.1 y 4.3); la factura debe llegar antes de **15 días**; demora legal = tipo del **BCE** de su última operación principal **+ 8 puntos** (art. 7.2), publicado semestralmente; **40 €** fijos por costes de cobro (art. 8). **Ejemplo mío**, con tipo hipotético del 10 %: factura de 10.000 € pagada 40 días tarde = 10.000 × 10 % × 40/365 = **109,59 €** + 40 € = **149,59 €** (tipo real del semestre **[VERIFICAR]**). La Ley 15/2010 (leída) fijaba un máximo de 60 días; la redacción vigente de los arts. 4 y 7 (30 días y hasta 60 por pacto) procede de la **Ley 11/2013** (BOE-A-2013-8187) **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**. La Ley 18/2022 (art. 9) obliga a informar del periodo medio de pago en la memoria.

6. Invertir en una pyme como particular (no en bolsa)

6.1 Vías

Vía	Notas
Participaciones de SL	No son valores negociables; transmisión con requisitos de estatutos y escritura **[VERIFICAR LSC arts. 106-112]**
Préstamo a la sociedad o a un socio	Interés: capital mobiliario (art. 25.2 LIRPF)
Préstamo participativo	Régimen mercantil y fiscal propio **[VERIFICAR]**
Pagarés y bonos (MARF)	Resumen: nominal mínimo **100.000 €**, dirigidos a **inversores cualificados**, no a minoristas
BME Growth y BME Scaleup	Mercados de pymes (SMN); liquidez baja **[VERIFICAR características]**
Crowdfunding de inversión	Plataformas autorizadas por la CNMV (§5.5)

6.2 Riesgos propios

Iliquidez (sin mercado ordenado; la salida depende del comprador, pacto de socios o liquidación); **información limitada** (cuentas abreviadas o tardías, sin analistas); **concentración**; **fraude** (el registro de la CNMV de plataformas es público, art. 48); **subordinación** de préstamos de socios y participativos **[VERIFICAR]**.

6.3 Valoración fiscal de participaciones no cotizadas **[VERIFICADO, art. 37.1.b)]**

Salvo prueba de que el precio es el de partes independientes, el valor de transmisión no puede ser inferior al **mayor** de (a) el patrimonio neto correspondiente según el último balance cerrado y (b) el resultado de **capitalizar al 20 %** el promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios. En liquidación o separación, la ganancia o pérdida es la diferencia entre la cuota de liquidación y el valor de adquisición (art. 37.1.e)).

6.4 Ejemplo C: crowdlending (cálculo mío, hipotético)

1.000 € en 10 préstamos de 100 € al **8 %** anual a 1 año, sin comisiones ni impuestos. Si **8 pagan** (108 €) y **2 impagan sin recuperación**: 8 × 108 = **864 € → −13,6 %**. **Equilibrio** con recuperación cero: (1 − d) × 108 = 100 → d = 8/108 = **7,4 %** de impagos. Con **recuperación del 50 %**: 108 × (1 − d) + 50 × d = 100 → d = 8/58 = **13,8 %**. El tipo anunciado solo se cobra sin impagos; costes, retrasos e impuestos (intereses en la base del ahorro) lo reducen.

6.5 Patrimonio, Sucesiones y deducción **[VERIFICADO]**

- **Patrimonio, art. 4.Ocho.Dos Ley 19/1991**: exención de participaciones si la entidad **no gestiona patrimonio** (más de la mitad del activo en valores o no afecto durante más de 90 días), el contribuyente tiene **≥ 5 %** (20 % con familiares

hasta el 2.º grado) **y ejerce funciones de dirección** con remuneración **> 50 %** de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo. Alcanza solo a la parte proporcional de activos afectos menos sus deudas. Un inversor sin dirección y con participación pequeña **no cumple** esas condiciones.

- **Sucesiones, art. 20.2.c) y 20.6 Ley 29/1987**: reducción del **95 %** *mortis causa* (cónyuge, descendientes o adoptados; en su defecto, ascendientes y colaterales hasta el 3.er grado) de empresas o participaciones con exención en Patrimonio, con requisito de mantenimiento; en donaciones, 95 % con mantenimiento y exención **10 años**. Las comunidades pueden modificarlo **[VERIFICAR]**.
- **Deducción art. 68.1 LIRPF**: **50 %** de lo suscrito, **base máxima 100.000 €/año** (deducción máxima 50.000 €); entidad SA, SL o laboral **no cotizada**, con actividad económica y **fondos propios ≤ 400.000 €**; participaciones adquiridas al constituirse o en ampliación en los **5 años** siguientes (7 en emergentes), mantenidas **más de 3 y menos de 12 años**; participación (con familiares hasta el 2.º grado) **≤ 40 %**; certificado de la entidad. Ejemplo mío: 10.000 € suscritos → **5.000 €** de deducción si se cumple todo y no se aplica deducción autonómica sobre la misma cantidad. Detalle en **G11**.

6.6 Pérdidas por empresas que quiebran

- **Participaciones**: pérdida al transmitir o liquidar (art. 37.1.e)). **No se computa** si se recompran valores homogéneos en el **año** anterior o posterior (no cotizados; 2 meses si cotizados) (art. 33.5.f) y g)); se integra al transmitir los que quedan.
- **Compensación (art. 49)**: la pérdida neta se compensa contra rendimientos del capital mobiliario del año con límite del **25 %**; el resto, en los **4 años** siguientes.
- **Ejemplo mío**: pérdida de 20.000 €, ganancias del año 6.000 € y capital mobiliario 3.000 €. Saldo 6.000 − 20.000 = −14.000 €; compensable: 25 % × 3.000 = **750 €**; arrastre **13.250 €** (4 años). Base del ahorro: 3.000 − 750 = 2.250 € → al 19 % = **427,50 €** (570 € sin pérdida): efecto de **142,50 €**.
- **Créditos (art. 14.2.k)**: la pérdida de un préstamo a la empresa se imputa al aprobarse una quita en concurso, al **concluir el concurso** sin pago o a **1 año** de ejecución judicial sin cobro; si se cobra después, se imputa ganancia. (El texto aún cita la Ley 22/2003; equivalencia con el TRLC **[VERIFICAR]**.)

7. Riesgos y estadísticas

7.1 Supervivencia (INE, demografía de empresas 2023, nota del 12-nov-2025, por resumen)

Años desde nacer (cohorte 2018)	1	2	3	4	5
Siguen activas	76,9 %	63,5 %	55,3 %	47,5 %	41,9 %
En 2023: 319.085 nacimientos y 273.451 defunciones de empresas (9,1 % y 7,8 %); sin asalariados: 242.673 y 194.646. **Matiz**: «defunción» incluye cierres voluntarios, traspasos y fusiones, no solo fracasos. Sin contraste con Eurostat **[VERIFICAR]**.					

7.2 Insolvencia y segunda oportunidad

- **Datos secundarios** **[VERIFICAR]**: 16.556 deudores concursados en España en el 1T-2026 (provisional, nota de la Junta de Extremadura); Informa D&B: 2.858 concursos en enero-mayo de 2026 (−3 %) y 15.255 disoluciones (+11 %). Metodologías distintas.
- **TRLC con Ley 16/2022** **[VERIFICADO]**: la persona natural, empresaria o no, **de buena fe**, puede obtener la **exoneración del pasivo insatisfecho** con plan de pagos o tras liquidar (art. 486). Alcanza las deudas insatisfechas **salvo** responsabilidad civil extracontractual por daños personales, derivada de delito, alimentos, multas penales, costas de la exoneración y **deudas con garantía real** dentro del privilegio; los **créditos públicos** son exonerables hasta **10.000 €** (5.000 € íntegros y 50 % del exceso) y solo en la **primera** exoneración (art. 489). Plan de pagos: **3 años**, o **5** si no se realiza la vivienda habitual o los pagos dependen de la renta (art. 497).
- **Aval personal**: la exoneración **no afecta** a acreedores frente a fiadores, avalistas y obligados solidarios, que no pueden invocarla (art. 492.1); la acción de regreso del avalista queda afectada en las mismas condiciones que el crédito principal (art. 492.2).

7.3 Otros riesgos

Estacionalidad (ingresos irregulares con cuotas y pagos fraccionados regulares); **dependencia de un cliente** (el 75 % del TRADE); **morosidad y plazo de cobro** (§5.4, §5.6); **concentración de la riqueza en el negocio propio**: ingreso, patrimonio, aval y a veces la vivienda dependen del mismo activo (su peso depende de cada caso; es una descripción del riesgo, no una previsión); **cambios normativos** por decretos-ley que pueden derogarse (RDL 16/2025, RDL 2/2026).

8. Datos actuales (13-oct-2026)

Dato	Valor	Fuente
Cotización RETA 2026	31,50 %; base 653,59-5.101,20 €/mes	Orden PJC/297/2026 **[VERIFICADO]**
SMI 2026	**1.221 €/mes** (14 pagas) o 40,70 €/día; anual 17.094 € (cálculo mío)	RD 126/2026 **[VERIFICADO]**
Tarifa plana 2026	80 € en 2023-2025; 2026 sin confirmar	LETA **[VERIFICAR 2026]**

Dato	Valor	Fuente
IS 2026	25 % / micro 19-21 % / ERD 23 % / nueva creación 15 %	BOE **[VERIFICADO]**
Verifactu	1-ene-2027 (IS) y 1-jul-2027 (resto); aplazamiento a oct-2028 anunciado	BOE; secundarias **[VERIFICAR aplazamiento]**
Factura electrónica B2B	6-oct-2027 (> 8 M€) y 6-oct-2028	RD 238/2026; Orden HAC/1028/2026 **[VERIFICADO]**
Empresas DIRCE 1-ene-2025	3.310.824	INE, 11-dic-2025 (resumen)
Supervivencia a 5 años (cohorte 2018)	41,9 %	INE, 12-nov-2025 (resumen)
Afiliados RETA, julio 2026	3.472.357 (+1,7 % interanual)	Europa Press citando al Ministerio (secundaria) **[VERIFICAR]**; agosto/septiembre sin dato nacional leído
Préstamos ≤ 250.000 € variable, zona euro, ago-2026	3,93 %	BCE vía BdE (resumen) **[VERIFICAR; no es España]**

9. Errores comunes y señales a vigilar (patrones, no órdenes)

Patrón	Qué suele pasar
Comparar solo el tipo del IS con el del IRPF	Se omiten cotización, IRPF del salario y del dividendo y costes fijos (§4.5)
Olvidar que el aval es personal	La SL es limitada; el aval no, y la exoneración no protege al avalista (art. 492)
Tratar la cuota como fija	Se regulariza con el año completo (art. 308.1.c)
Asumir los límites de módulos de 2016-2024	Las ampliaciones recientes se derogaron (§3.4)
Fiarse de fechas antiguas de Verifactu	Han cambiado varias veces; hay otro aplazamiento anunciado
Confundir plazo por defecto y máximo	30 días por defecto, 60 por pacto (§5.6)
Invertir sin mirar la autorización	El registro CNMV es público; operar sin ella es señal de alarma
Rentabilidad bruta como neta	Impagos, costes e impuestos la reducen (§6.4)
Suponer exención automática de Patrimonio	Exige ≥ 5 %, dirección y > 50 % de rentas (§6.5)
Dar por segura la pérdida fiscal	Límites y plazo (art. 49); no se computa si hay recompra (art. 33.5)
Señales: patrimonio neto < mitad del capital (art. 363.1.e)), plazos de 2 meses (arts. 367 LSC y 5 TRLC), cuentas tardías, cliente único, impagos crecientes.	

10. Cómo encaja con cripto (XRP y XLM)

- **Cobros en cripto**: contraprestación **no dineraria**. En IVA, la base imponible es el importe en dinero **acordado entre las partes** (art. 79.Uno LIVA) **[VERIFICADO]**; valoración en IRPF o IS **[VERIFICAR con DGT]**.
- **IVA del cambio**: el TJUE (C-264/14, *Hedqvist*, 22-oct-2015, por resumen) consideró **exentas** las operaciones de cambio de divisas tradicionales por bitcoin; la DGT siguió esa línea (V1029-15 y V2846-15, resúmenes secundarios). El art. 20.Uno.18.º.j) LIVA cita «divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago» **[VERIFICADO]**; su aplicación a XRP, XLM o a servicios distintos del cambio (staking, custodia) **[VERIFICAR]**. Aceptar cripto como pago **no exime** de IVA la venta de bienes o servicios.
- **Cripto personal de un autónomo o socio**: ventas en la base del ahorro (G12 §3); si se afectan a la actividad, sus ganancias se cuantifican aparte (art. 28.2). En una SL, las rentas tributan en el IS y el reparto, como dividendo.
- **No se recomienda nada.**

11. Hechos frente a opiniones

Hechos (BOE leído hoy): arts. 63 y 66 LIRPF; tipos del IS (art. 29, DT 44.ª); capital mínimo de la SL y derogación de la SLNE; tabla y tipos del RETA 2026; art. 38 ter LETA; arts. 338-339 LGSS; arts. 30-32 LIRPF; arts. 95, 110 y 111 RIRPF; Ley 3/2004 (arts. 4, 7, 8); arts. 5, 486, 489, 492 y 497 TRLC; arts. 236, 363 y 367 LSC; art. 4.Ocho Ley 19/1991; art. 20 Ley 29/1987; art. 68.1 LIRPF; plazos vigentes de Verifactu; fechas de la factura electrónica; SMI 2026. **Opiniones/previsiones [ESPECULACIÓN]**: el aplazamiento de Verifactu a 2028; la reposición de los límites de módulos; la evolución de los tipos de crédito y de la supervivencia; el efecto de la disolución de las Cortes sobre normas pendientes.

12. Lo que no sé / no he podido verificar

- **No leído**: seg-social.es, manuales de la AEAT (modelos y plazos del IVA), bde.es, cnmv.es, EUR-Lex (Reglamento 2020/1503, Recomendación 2003/361/CE, C-264/14), Ley 5/2015 consolidada, Ley 1/1994 (SGR), consultas de la DGT.

- **Tarifa plana 2026**; **límites de módulos e IVA simplificado en 2026** y efecto en las renuncias; **estado del aplazamiento de Verifactu**.
- **Cómputo reglamentario de dividendos en la base del RETA**.
- **Afiliados al RETA y tipo de crédito a pymes en España** (solo datos secundarios o de la zona del euro).
- **ICO y ENISA**: costes y diferenciales vigentes; líneas MRR; subvenciones.
- **Préstamos participativos, MARF, BME Scaleup**; responsabilidad en comunidad de bienes y sociedad civil; cooperativas; retribución del administrador (LSC arts. 217-219); responsabilidad tributaria de administradores; deducciones autonómicas por inversión en empresas nuevas.

13. Guías relacionadas

G1 (tipos e inflación), G3 (avales, SGR e ICO), G4 (renta fija: pagarés y bonos), G5 (acciones, ETFs y fondos), **G11 (startups y capital riesgo)**, G12 (fiscalidad completa), G13 (gestión patrimonial), G15 (elegir asesor y entidad).

14. Fuentes

- BOE, texto consolidado (API de datos abiertos, 13-oct-2026): IRPF, RIRPF, IS, IVA, LSC, Ley 18/2022, Ley 3/2004, Ley 15/2010, LGSS, LETA, RDL 13/2022, TRLC, Ley 16/2022, Ley 19/1991, Ley 29/1987, RD 1007/2023.
- BOE, disposiciones: Orden PJC/297/2026, RD 238/2026, Orden HAC/1028/2026, RD 126/2026; sumarios del BOE del 3 al 13-oct-2026.
- Por resumen: INE DIRCE 2025, INE demografía 2023, ICO, ICO Garantía SGR/SAECA, ENISA.
- Secundarias (solo contexto): resúmenes de búsqueda sobre Verifactu 2027-2028, módulos 2026, tarifa plana, afiliación, tipos del BCE, crowdfunding, MARF, BME e IVA de criptomonedas.

Guía G11: Startups y capital riesgo: venture capital, business angels, crowdfunding de inversión y sus riesgos (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de invertir, ni de evitar invertir, en ninguna startup, fondo, plataforma, ELTIF ni entidad. Foco en España, inversor particular a largo plazo. **Fuentes primarias leídas hoy en texto completo** (API de datos abiertos del BOE, texto consolidado, 13-oct-2026, y PDF oficial del DOUE en boe.es): **Ley 35/2006 del IRPF** (arts. 14, 25, 33, 37, 38, 42, 46, 49, 63, 66, 67, 68; DA 53.ª; historial de versiones del art. 68), **Reglamento del IRPF** (arts. 41, 59, 69, 75), **Ley 28/2022** (completa), **Ley 22/2014** (arts. 2-9, 12, 75), **Ley 5/2015** (Título V vigente), **Ley 27/2014** (art. 50), **Ley 19/1991** (arts. 4.Ocho, 16), **Ley 29/1987** (art. 20), **Reglamento (UE) 2020/1503** (arts. 1, 21, 22, 51, anexo II; texto original del DOUE de 2020), **Reglamento (UE) 2023/606** (ELTIF 2: arts. 13, 18, 30) y **MiCA** (art. 4). **Leídas por resumen (sin VERIFICADO)**: nota de SpainCap (17-abr-2026), reseña de Invest Europe (tech.eu, 10-jul-2026), web de ENISA, serie de supervivencia de la BLS, estudios de Correlation Ventures citados por terceros. **No pude abrir**: EUR-Lex (bloqueo anti-robot), cnmv.es (403/404), investeurope.eu, spaincap.org, Cambridge Associates, PitchBook, EIF, Dealroom, art. 57 LIRPF, Ley 6/2023, normativa foral. Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; previsiones y opiniones, **[ESPECULACIÓN]**; lo comprobado hoy en texto íntegro, **[VERIFICADO 13-oct]**. Los ejemplos son **hipotéticos y cálculo mío**. **El pasado no garantiza el futuro. No es asesoramiento fiscal ni jurídico.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Una **startup** se financia por fases (pre-semilla, semilla, series A/B/C) con **business angels**, **fondos de venture capital**, aceleradoras o **crowdfunding**; la salida llega por venta, salida a bolsa o quiebra (§2).
2. El inversor recibe **acciones o participaciones**, o un instrumento que se convierte en ellas (**préstamo convertible, SAFE**). **Pre-money** más inversión = **post-money**; cada ronda posterior **diluye** (§3).
3. Ejemplo mío (§3.5): 50.000 € a 5 M€ post-money dan el **1,00 %**; tras una serie A (5 M€ sobre 15 M€ pre) queda en **0,75 %** y tras una B (10 M€ sobre 40 M€ pre), en **0,60 %**: dilución del **40 %** del porcentaje.
4. **Preferencia de liquidación** (§3.6): con una venta por **10 M€**, la serie A (5 M€, 1x no participativa) cobra **5 M€**; el 1 % del capital ordinario que corresponde al angel recibe **50.000 €**, frente a 75.000 € a prorrata pura.
5. **Resultados**: se concentran en pocas operaciones. Correlation Ventures (2004-2013, citado por terceros): **65 %** de las rondas devolvió **menos de 1x**; **4 %**, **10x o más** **[VERIFICAR]** (§4). No pude abrir datos de fondos con fuente primaria (§4.1).
6. **Iliquidez**: sin mercado; la deducción fiscal exige permanecer **más de 3 y menos de 12 años** (§4.3, §6.1).
7. **Ley 28/2022** (§5.1): empresa emergente (≤ 5 años, o 7 en ciertos sectores; sin dividendos; no cotizada; certificación de ENISA); IS del **15 %** hasta 4 períodos; exención de **50.000 €** para acciones a empleados.
8. **Capital riesgo (Ley 22/2014, CNMV)**: para no profesionales, **100.000 €** con declaración escrita (art. 75.2.a) **o** asesoramiento con mínimo de **10.000 €** y máximo del **10 %** del patrimonio financiero si no supera 500.000 € (art. 75.2.b) (§5.2).
9. **Crowdfunding** (Reglamento 2020/1503, aplicable desde el **10-11-2021**): prueba de conocimientos, simulación de pérdidas (10 % del patrimonio neto), **4 días naturales** de reflexión. **1.000 €** o **5 %** del patrimonio **no es un tope**: es el umbral de advertencias reforzadas (§5.3).
10. **ELTIF 2** (Reglamento 2023/606): canal minorista con idoneidad MiFID II; suprime el mínimo de 10.000 € y el límite del 10 %; reembolso antes del vencimiento solo si lo prevé el fondo (§5.4).
11. **Fiscalidad** (§6): deducción estatal del art. 68.1 LIRPF: **50 %** de lo invertido, base máxima **100.000 €**, sobre la cuota estatal. Ejemplo mío (§6.5): 10.000 € → deducción de **5.000 €**; pérdida total sin compensar: **−5.000 €** netos; salida a 3x: **+20.920 €** netos.
12. **Riesgos** (§7): pérdida total, dilución, falta de información, plataformas sin autorización, promesas de rentabilidad; **sin FOGAIN ni garantía de depósitos** (advertencia del propio Reglamento).

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Empresa emergente	Startup según la Ley 28/2022 (art. 3).
Business angel	Persona física que invierte en empresas jóvenes.
Venture capital / private equity	VC: fondos en empresas jóvenes. PE: en empresas maduras, *growth* (crecimiento) o *buyout* (compra de control).
ECR, FCR, SCR, SGEIC, EICC	Entidad de capital-riesgo; fondo; sociedad; gestora; entidad de inversión colectiva de tipo cerrado (Ley 22/2014, arts. 3 y 4).
ELTIF / FILPE	Fondo de inversión a largo plazo europeo.
Pre-money / post-money	Valoración antes / después del dinero nuevo (post = pre + nuevo).
Dilución, cap table	Reducción del porcentaje de un socio al emitirse acciones; tabla de quién posee qué.

Término	Significado sencillo
Préstamo convertible, SAFE	Instrumentos que se convierten en acciones en una ronda futura (SAFE: ni deuda ni capital hoy) **[VERIFICAR términos en el contrato]**.
Preferencia de liquidación	Derecho a cobrar antes o más en una venta o liquidación.
Drag / tag-along	Arrastre: obliga a minoritarios a vender; acompañamiento: permite venderles en las mismas condiciones.
Anti-dilución, vesting, cliff	Ajuste de precio tras una ronda más barata; consolidación gradual; período inicial sin consolidar.
TIR / múltiplo (MOIC)	Rentabilidad anualizada; valor final ÷ invertido (1x = recuperar lo invertido).
Carried interest	Participación de los gestores en beneficios (habitualmente 20 %) **[VERIFICAR en cada fondo]**.
Inversor «experimentado» / «no experimentado»	Clasificación del crowdfunding europeo (Reglamento 2020/1503, anexo II).

2. Qué es una startup y cómo se financia

2.1 Fases y salidas

- **Pre-semilla**: fundadores, familia, aceleradoras, ayudas públicas; prototipo.
- **Semilla**: business angels, pequeños fondos, crowdfunding; primeros clientes. Acciones, convertible o SAFE.
- **Serie A, B, C**: fondos de venture capital y de private equity *growth*; escalar, expandir; acciones preferentes.
- **Salida**: **venta** a otra empresa, **OPV/IPO** o **liquidación/quiebra**. Si el precio de una ronda sube respecto a la anterior es *up round*; si baja, *down round*. Qué salida es la más habitual **[VERIFICAR con Invest Europe o SpainCap]**.

2.2 Capital riesgo frente a private equity

- **Capital riesgo (en la ley española)**: entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que toman **participaciones temporales** en empresas **no inmobiliarias ni financieras** que, al invertir, no cotizan en un mercado regulado de la UE o la OCDE (art. 9.1 Ley 22/2014) **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**. La ley admite también otras inversiones (art. 9.2: inmobiliarias con condiciones, cotizadas con exclusión en 12 meses, otras ECR y entidades financieras tecnológicas).
- En el uso corriente, **venture capital** (empresas jóvenes) y **private equity** (empresas maduras, *growth* o *buyout*) son dos segmentos del mismo sector. SpainCap y Invest Europe los publican por separado.
- «Tipo cerrado» (art. 2): las desinversiones se producen **a la vez para todos los partícipes** y cada uno recibe según sus derechos. Un partícipe no pide su dinero cuando quiere. **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**.

3. Instrumentos y términos

3.1 Acciones y participaciones

Una **SA** emite acciones; una **SL** emite participaciones. Son «valores o participaciones no admitidos a negociación» (art. 37.1.b LIRPF). El inversor se convierte en socio, con derechos políticos y económicos según los estatutos y el pacto de socios.

3.2 Préstamo convertible, SAFE y notas convertibles

- **Préstamo convertible**: el dinero es deuda con intereses y vencimiento; en la próxima ronda se convierte en acciones, normalmente con **descuento** sobre el precio de la ronda o con un **cap** (límite de valoración).
- **SAFE**: no es deuda; da derecho a acciones en una ronda futura. Se convierte al precio de la ronda con descuento, o al *cap*, el que resulte menor **[VERIFICAR contra el modelo oficial de Y Combinator, que no abrí]**.
- **Nota convertible**: figura anglosajona equivalente al préstamo convertible.

Ejemplo mío A (SAFE, simplificado): se invierten 50.000 € con *cap* de 5 M€ y descuento del 20 %. - Si la ronda se hace a una valoración de **10 M€**: con descuento, 10 × 0,80 = 8 M€; el *cap* (5 M€) es menor, así que se usa el cap. Participación = 50.000 ÷ 5.000.000 = **1,00 %**. - Si la ronda se hace a **4 M€**: con descuento, 4 × 0,80 = 3,2 M€; es menor que el cap. Participación = 50.000 ÷ 3.200.000 = **1,5625 %**. - Método simplificado: ignora que en el modelo post-money los demás SAFE y la reserva de opciones también diluyen. **[VERIFICAR]**.

Ejemplo mío B (préstamo convertible): 50.000 € al 5 % simple durante 18 meses: intereses 50.000 × 0,05 × 1,5 = **3.750 €**; saldo **53.750 €**; con precio de ronda de 10 € y descuento del 20 % (8 €), 53.750 ÷ 8 = **6.718,75 acciones** (se redondea; **[VERIFICAR]** el tratamiento contractual).

3.3 Cláusulas habituales

- **Preferencia 1x no participativa**: cobra lo mayor entre recuperar lo invertido y lo que recibiría convirtiendo en ordinarias. **Participativa**: cobra 1x **y además** su porcentaje del resto (a veces con tope).
- **Anti-dilución**: *broad-based weighted average* (fórmula ponderada) o *full ratchet* (precio al nuevo mínimo).
- **Vesting con cliff**: p. ej. 4 años con cliff de 1: con 8.000 opciones, **2.000** al mes 12 y **166,67** por mes después (8.000 ÷ 48).

- **Reserva de opciones (option pool)**: suele incluirse en el pre-money y diluye a los socios existentes **[VERIFICAR por contrato]**.
- Las preferencias se ordenan (sénior, *pari passu*) en el pacto de socios; los ejemplos de abajo suponen que **solo la serie A tiene preferencia**.

3.5 Ejemplo numérico de una ronda y de las diluciones

Supuestos (míos, hipotéticos). Antes de la ronda semilla: 1.000.000 de acciones, 100 % de los fundadores. Se levanta una semilla de 1 M€ a **4 M€ pre-money**.

Ronda	Pre-money	Dinero nuevo	Post-money	% nuevos inversores	Precio por acción	Acciones tras la ronda
Semilla	4.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	1.000.000 ÷ 5.000.000 = **20 %**	4.000.000 ÷ 1.000.000 = **4 €**	1.000.000 + 250.000 = **1.250.000**
Serie A	15.000.000 €	5.000.000 €	20.000.000 €	5 ÷ 20 = **25 %**	15.000.000 ÷ 1.250.000 = **12 €**	1.250.000 + 416.667 = **1.666.667**
Serie B	40.000.000 €	10.000.000 €	50.000.000 €	10 ÷ 50 = **20 %**	40.000.000 ÷ 1.666.667 = **24 €**	1.666.667 + 416.667 = **2.083.334**

Un business angel que pone **50.000 €** en la semilla compra 50.000 ÷ 4 = **12.500 acciones**.

Momento	Su porcentaje	Cálculo	Valor teórico de su posición
Tras la semilla	**1,00 %**	12.500 ÷ 1.250.000	12.500 × 4 = **50.000 €** (1x)
Tras la serie A	**0,75 %**	12.500 ÷ 1.666.667 = 0,75 %; también 1 % × (1 − 0,25)	12.500 × 12 = **150.000 €** (3x)
Tras la serie B	**0,60 %**	12.500 ÷ 2.083.334 = 0,60 %; también 0,75 % × (1 − 0,20)	12.500 × 24 = **300.000 €** (6x)

- **Dilución del porcentaje**: de 1,00 % a 0,60 % = −40 %. Esa dilución (1 − 0,75 × 0,80 = 0,40) es independiente del precio.
- **Atención**: «valor teórico» es **precio de la última ronda × acciones**. No es dinero cobrado: no hay mercado donde venderlas a ese precio.
- Los fundadores pasan de 100 % a 80 % (semilla), 60 % (serie A: 80 % × 0,75) y 48 % (serie B: 60 % × 0,80), sin contar opciones de empleados.

Variante: *down round* en la serie B (mismo punto de partida). Serie B a **8 M€ pre-money** con 2 M€ nuevos: post-money 10 M€; nuevos inversores = 2 ÷ 10 = 20 %. Precio = 8.000.000 ÷ 1.666.667 = **4,80 €** (menor que los 12 € de la serie A). El angel queda en 0,75 % × 0,80 = **0,60 %** y su posición vale 12.500 × 4,80 = **60.000 €** (1,2x), frente a 150.000 € en la valoración de la serie A (3x) y 50.000 € invertidos. - **Anti-dilución para la serie A** (precio de conversión original, CP1 = 12 €): - *Full ratchet*: nuevo precio = 4,80 € → relación de conversión = 12 ÷ 4,80 = **2,5**. - *Weighted average* (amplia): CP2 = CP1 × (A + B) ÷ (A + C), con A = acciones previas (1.666.667), B = dinero nuevo ÷ CP1 = 2.000.000 ÷ 12 = 166.667 y C = acciones realmente emitidas = 2.000.000 ÷ 4,80 = 416.667. CP2 = 12 × 1.833.334 ÷ 2.083.334 = 12 × 0,88 = **10,56 €**; relación = 12 ÷ 10,56 = **1,1364**. - La fórmula es la habitual en la práctica contractual; **no la he comprobado en fuente primaria [VERIFICAR]**. El resultado: los socios ordinarios (incluido el angel que no tiene esta cláusula) absorben el coste del ajuste.

3.6 Preferencia de liquidación en una venta a distintos precios

Supuestos (míos). Serie A invierte 5 M€ por el 25 % (post-money 20 M€), con preferencia **1x**. El resto (75 %) es capital ordinario, en el que el angel posee **0,75 % del total = 1 % del capital ordinario** (0,75 ÷ 75).

Caso 1: preferencia 1x *no participativa* (la serie A cobra lo mayor entre 5 M€ y su 25 % del precio). | Precio de venta | Serie A: 5 M€ o 25 % | Cobra la A | Capital ordinario | Angel (1 % del ordinario) | Angel a «prorrata» pura (0,75 % × precio) | |---|---|---|---|---|---| | 3 M€ | solo hay 3 M€ | **3 M€** | 0 | **0 €** | 22.500 € | | 10 M€ | 5 M€ ≥ 2,5 M€ | **5 M€** | 5 M€ | **50.000 €** | 75.000 € | | 20 M€ | 5 M€ = 5 M€ (igual) | **5 M€** | 15 M€ | **150.000 €** | 150.000 € | | 40 M€ | 5 M€ < 10 M€ → convierte | **10 M€** | 30 M€ | **300.000 €** | 300.000 € |

Comprobación: 3 + 0 = 3; 5 + 5 = 10; 5 + 15 = 20; 10 + 30 = 40. Por debajo de 20 M€ la preferencia pasa de valor a los ordinarios hacia la serie A.

Caso 2: preferencia 1x *participativa* sin tope (cobra 1x y además el 25 % del resto). | Precio | Serie A | Capital ordinario | Angel (1 %) | |---|---|---|---| | 3 M€ | 3 M€ | 0 | **0 €** | | 10 M€ | 5 + 25 % × (10 − 5) = 5 + 1,25 = **6,25 M€** | 3,75 M€ | **37.500 €** | | 20 M€ | 5 + 25 % × 15 = 5 + 3,75 = **8,75 M€** | 11,25 M€ | **112.500 €** | | 40 M€ | 5 + 25 % × 35 = 5 + 8,75 = **13,75 M€** | 26,25 M€ | **262.500 €** |

Comprobación: 6,25 + 3,75 = 10; 8,75 + 11,25 = 20; 13,75 + 26,25 = 40. - **Lectura**: con una venta a 10 M€ (la mitad de la valoración de la serie A), el angel recupera **50.000 €** (1x) con preferencia no participativa, **37.500 €** (0,75x) con participativa y **0 €** con una venta a 3 M€. Ese resultado no depende del «éxito» sino de la cláusula pactada. - **Qué no refleja**: deudas de la empresa, que se pagan antes que cualquier socio; costes de la operación; impuestos; otras rondas con preferencias sénior.

3.7 Comisiones de un fondo (ejemplo hipotético)

Compromiso de 100.000 €; comisión del 2 % anual sobre lo comprometido durante 10 años = 20.000 €, así que se invierten **80.000 €**. Si se multiplican por 2 (160.000 €) y el gestor cobra el 20 % de la plusvalía tras devolver el compromiso (160.000

− 100.000 = 60.000; 20 % = **12.000 €**), el inversor recibe 148.000 €: **1,48x** sobre lo comprometido frente a 2,0x «bruto». Los términos reales varían **[VERIFICAR en cada folleto]**.

4. Estadísticas de resultados

4.1 Distribución de retornos (ley de potencia)

- **Correlation Ventures** (21.000+ rondas, 2004-2013), según la reseña de Seth Levine y LifeSciVC (fuentes secundarias, leídas por resumen): el **65 %** de las rondas devolvió **menos de 1x**; el **10 %** devolvió **5x o más**; el **4 %**, **10x o más**. Un análisis anterior de salidas realizadas (2003-2012) daba **39 % de quiebras**, **29 % de salidas por debajo del capital invertido** y **32 % con más de 1x**. Son cortes distintos de datos distintos, no equivalentes. **[VERIFICAR en el original]**.
- **Horsley Bridge** (citado en *The Power Law*, de Sebastian Mallaby): en una muestra, alrededor del **6 %** de las inversiones, con el 4,5 % del dinero, generó cerca del **60 %** de los retornos **[VERIFICAR; dato de segunda mano]**.
- **Fondos (Cambridge Associates)**: un blog cita que el fondo de venture mediano de la mayoría de añadas devuelve entre 1,0x y 1,5x neto **[VERIFICAR: no encontré el informe original]**.
- Muchas cifras repetidas en internet («el 90 % fracasa») no citan una base de datos. No las uso.

4.2 Ejemplo mío: cartera de 20 startups con reparto parecido a una ley de potencia (hipotético, no estadística)

Se invierten **5.000 €** en cada una (total 100.000 €). Resultados supuestos:

Resultado	Nº de empresas	Dinero recuperado
0x (pérdida total)	10	10 × 0 = 0 €
0,5x	6	6 × 2.500 = **15.000 €**
2x	3	3 × 10.000 = **30.000 €**
20x	1	1 × 100.000 = **100.000 €**
Total	20	**145.000 €** (1,45x)

- Una sola empresa (5 % de la cartera) aporta 100.000 ÷ 145.000 = **69 %** de lo recuperado.
- **Sin la de 20x**: 15.000 + 30.000 = **45.000 €** (0,45x; −55 %).
- Rentabilidad anualizada de 1,45x en 8 años: 1,45^(1/8) − 1 = e^(0,37156 ÷ 8) − 1 = **4,75 %** anual (antes de impuestos). Un 3x en 7 años: 3^(1/7) − 1 = **17,0 %**; un 2x en 10 años: 2^(0,1) − 1 = **7,2 %**.
- **Probabilidad de que una cartera de 3 empresas elegidas al azar entre estas 20 incluya la de 20x**: 1 − (19×18×17)/(20×19×18) = 1 − 17/20 = **15 %**. Es decir, un 85 % de las carteras de 3 no contendría el acierto. Es un cálculo ilustrativo, no una probabilidad real de éxito.

4.3 Tiempo hasta la salida e iliquidez

- La deducción del art. 68.1 exige mantener las acciones **más de 3 y menos de 12 años** (68.1.3.º.a). La exención de una **ECR** en el IS por vender participadas se aplica desde el 2.º año de tenencia: «no se aplicará en el primer año y a partir del decimoquinto», con ampliación excepcional hasta el vigésimo (art. 50.1 LIS) **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**.
- La cifra de «7-10 años hasta la salida» **no la he verificado** en fuente primaria **[VERIFICAR]**. En un ELTIF 2 el reembolso antes del vencimiento depende del reglamento del fondo (§5.4).

4.4 Supervivencia de empresas y sesgo de supervivencia

- **EE. UU., todos los negocios (no solo startups)**: la serie de la BLS (resumen; datos hasta marzo de 2025) da para las cohortes 1994-2015 una supervivencia a **5 años** del **45,4 % al 51,9 %** y a **10 años** del **32,4 % al 35,3 %** **[VERIFICAR en bls.gov]**. No es un dato de empresas tecnológicas ni de España; no pude leer INE (DIRCE) ni Eurostat **[VERIFICAR]**.
- **Sesgo de supervivencia**: las historias públicas y muchos índices de fondos incluyen a quienes siguen existiendo o publican resultados; los que desaparecen salen menos. Las rentabilidades de VC suelen ser **valoraciones no realizadas** (asignadas por el gestor) hasta que hay salida **[VERIFICAR por índice]**.

5. Marco legal español y europeo

5.1 Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes («Ley de Startups») **[VERIFICADO 13-oct, BOE-A-2022-21739]**

Qué es una empresa emergente (art. 3.1), las condiciones han de cumplirse **a la vez**: - Nueva creación o **no más de 5 años** desde la inscripción de la escritura (**7 años** en biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos, o con tecnología propia diseñada íntegramente en España). - No proceder de fusión, escisión o transformación de empresas no emergentes. - **No distribuir ni haber distribuido dividendos.** - No cotizar en un mercado regulado. Sede o establecimiento permanente en España. **60 % de la plantilla** con contrato en España. - Proyecto de emprendimiento **innovador** con modelo de negocio **escalable**. - La certificación la evalúa **ENISA** (art. 4): plazo máximo de **3 meses**, con **silencio positivo**. Puede denegarla si ve «riesgos reputacionales, regulatorios, éticos o especulativos» (art. 4.3.i).

Cuándo se pierden los beneficios (art. 6): al dejar de cumplir requisitos; al cabo de 5 o 7 años; si se extingue; si la compra otra empresa no emergente; si la **cifra anual de negocio supera los 10 M€**; por daño medioambiental significativo; o por condena firme de socios con ≥5 % o administradores por los delitos del art. 3.3.

Beneficios principales: | Beneficio | Qué dice el BOE | |---|---| | **Tipo del 15 % en el IS** (art. 7) | En el primer período con base imponible positiva «y en los tres siguientes» (hasta 4), mientras se mantenga la condición. | | **Aplazamiento de deuda** (art. 8) | De los **dos primeros** períodos con base positiva: 12 y 6 meses, con dispensa de garantías y sin intereses de demora; sin pagos fraccionados en los períodos siguientes. | | **Pérdidas y disolución** (art. 13) | No hay causa de disolución por pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital hasta que pasen 3 años desde la constitución, si no procede el concurso. | | **Stock options y acciones a empleados** (art. 42.3.f LIRPF, modificado por la DF 3.2) | Exención de hasta **50.000 € anuales** (12.000 € en general) para la entrega de acciones o participaciones a trabajadores de una empresa emergente; no es necesaria la oferta a todos los trabajadores. Los requisitos de empresa emergente deben cumplirse al conceder la opción. | | **Imputación del exceso** (art. 14.2.m LIRPF) | El exceso sobre 50.000 € se imputa cuando la sociedad cotice o cuando la acción salga del patrimonio; si pasan **10 años** sin eso, se imputa en el año décimo. |

5.2 Ley 22/2014 de entidades de capital-riesgo (ECR) [VERIFICADO 13-oct, BOE-A-2014-11714]

- **Tipos**: ECR (fondos FCR y sociedades SCR, art. 3), ECR-Pyme y EICC (art. 4). Las gestionan **SGEIC autorizadas** y las supervisa la **CNMV**.
- **Comercialización a no profesionales (art. 75, versión vigente desde 7-abr-2023)**:
- Por defecto, solo a **clientes profesionales** (apdo. 1).
- También a otros inversores si **(a)** se comprometen a invertir **como mínimo 100.000 €** y declaran por escrito, en documento aparte, que conocen los riesgos; **o (b)** invierten con **asesoramiento personalizado** y, si su patrimonio financiero no pasa de **500.000 €**, la inversión es de **mínimo 10.000 €** y **no más del 10 %** de ese patrimonio (apdo. 2).
- Excepciones del apdo. 4 (empleados de la gestora, ECR cotizadas, inversores con experiencia previa).
- Se entrega **folleto** y, si es para minoristas, **documento de datos fundamentales** (Reglamento PRIIPs 1286/2014) (art. 69 y art. 75).
- **Observación sobre el encargo**: «mínimo de 100.000 € para ciertos vehículos» es exacto solo para la **opción (a)**. La opción (b) permite una entrada de 10.000 € con asesoramiento y el límite del 10 %. Las remisiones internas a la Ley 24/1988 pueden estar desactualizadas respecto a la Ley 6/2023 **[VERIFICAR]**.
- **No hay FOGAIN** para la pérdida de valor de estas inversiones (FOGAIN cubre la quiebra de la entidad que custodia, no el riesgo de mercado; ver G7 §9).

5.3 Crowdfunding de inversión

Qué rige hoy. La **Ley 18/2022** (28-sep) reescribió el Título V de la Ley 5/2015 con efectos desde el **10-nov-2022**: ahora la ley española remite al **Reglamento (UE) 2020/1503** para las plataformas armonizadas y designa a la **CNMV** como autoridad competente y de registro (arts. 46-49). También regula fichas de datos, infracciones y sanciones (arts. 50-54), las plataformas **no armonizadas** (art. 55) y la **agrupación de inversores** (art. 56) **[VERIFICADO 13-oct, BOE-A-2015-4607]**. Los antiguos límites nacionales (por ejemplo, el tope por proyecto para inversores no acreditados) **ya no están en el texto vigente** (aparecen solo como «redacción anterior»).

Reglamento (UE) 2020/1503 [VERIFICADO 13-oct, texto del DOUE de 20-oct-2020; no he comprobado modificaciones posteriores] | Cuestión | Qué dice | |---|---| | Aplicación | **Desde el 10-nov-2021** (art. 51). Las plataformas nacionales tenían hasta el **10-nov-2022** para obtener autorización, con transitorios que luego se ampliaron **[VERIFICAR el último plazo]**. | | Ámbito | No cubre ofertas de más de **5.000.000 € en 12 meses** por promotor (art. 1.2.c; considerando 15). Solo promotores empresas, no consumidores. | | Inversor «experimentado» (anexo II) | Persona física con **al menos dos** de estos criterios: ingresos brutos ≥ 60.000 € o cartera de instrumentos financieros > 100.000 €; trabajo en el sector financiero ≥ 1 año; operaciones de volumen significativo, media de 10 por trimestre durante 4 trimestres. Pierde las protecciones del no experimentado; validez de la clasificación: 2 años. | | **Prueba inicial de conocimientos** (art. 21.1-4) | La plataforma pide experiencia, objetivos y comprensión de riesgos; se revisa cada **2 años**. Si el resultado es insuficiente, **advierte** de que el servicio puede ser inadecuado, pero **no impide invertir** (art. 21.6). | | **Simulación de pérdidas** (art. 21.5-6) | Capacidad de soportar pérdidas calculada como el **10 % del patrimonio neto** (excluyendo inmuebles personales y de inversión, y fondos de pensiones); se revisa **cada año**. | | **Umbral de 1.000 € / 5 %** (art. 21.7) | Cuando un inversor no experimentado acepta una oferta que suponga **más de 1.000 € o más del 5 % de su patrimonio neto** (el que sea **más alto de los dos**), la plataforma debe garantizar advertencia de riesgo, **consentimiento expreso** y que demuestra que entiende la inversión. **No es un límite máximo de inversión.** | | **Período de reflexión** (art. 22) | El inversor no experimentado puede **revocar su oferta sin motivo ni penalización** durante **4 días naturales** desde que ofrece o manifiesta interés. | | **Advertencia de riesgo** (art. 23 y hoja de información clave) | Debe indicar pérdida parcial o total y que **la inversión no está cubierta** por los sistemas de garantía de depósitos (Directiva 2014/49) **ni** de indemnización de inversores (Directiva 97/9). |

Observación sobre el encargo: «límite de 1.000 € o el 5 % del patrimonio» **no es un límite**: es el umbral que activa reglas reforzadas (art. 21.7). La ley no fija un tope máximo de inversión por persona para el crowdfunding en los textos leídos hoy.

Plataformas autorizadas. Solo pueden operar las que la CNMV autorice (art. 47 Ley 5/2015) y figuran en un registro público de la CNMV (art. 48). No pude abrir el registro (ver §8).

5.4 ELTIF 2 (Reglamento (UE) 2023/606, que reforma el Reglamento 2015/760) [VERIFICADO 13-oct salvo los datos marcados en esta sección; texto del DOUE L 80 de 20-mar-2023]

- **Aplicación**: desde el **10-ene-2024** **[VERIFICAR; la fecha procede de resumen de terceros]**.
- **Cartera (art. 13)**: al menos el **55 %** del patrimonio en activos aptos (antes 70 %).
- **Canal minorista (art. 30)**: solo se comercializa a minoristas tras una **evaluación de idoneidad** de MiFID II (art. 25.2 de la Directiva 2014/65) y una declaración de idoneidad; si no hay asesoramiento y el producto **no resulta idóneo** pero el cliente insiste, se recaba **consentimiento expreso**. Si la duración supera 10 años, aviso por escrito de que puede no ser adecuado para quien no pueda mantener un compromiso ilíquido. Derecho de **cancelar la suscripción** durante la suscripción y **dos semanas** tras la firma, sin penalización (apdo. 7).
- **Suprimidos**: la exigencia de 10.000 € de inversión inicial y el 10 % de la cartera financiera para minoristas con menos de 500.000 € (considerandos del propio Reglamento 2023/606).
- **Reembolsos (art. 18)**: **no hay reembolso antes del vencimiento** salvo que el reglamento del fondo lo prevea, y solo tras un **período mínimo de tenencia**, con política de reembolso y herramientas de gestión de liquidez, limitado a un porcentaje de los activos y con **prorrata** si hay más peticiones. No hay un derecho general a vender cuando se quiera.
- **Normas técnicas (RTS)**: el **Reglamento Delegado (UE) 2024/2759** (publicado 25-oct-2024 según resumen de terceros) desarrolla reembolsos y liquidez; **no lo leí** **[VERIFICAR]**.

5.5 Otras vías

BME Growth es un mercado de pymes (sistema multilateral de negociación, no regulado) **[VERIFICAR condiciones]**; las acciones admitidas en un SMN quedan fuera de la deducción del art. 68.1 (68.1.2.º.a: «mercado regulado como sistemas multilaterales de negociación») **[VERIFICADO 13-oct]**. Fondos de fondos y programas públicos (ENISA, CDTI, ICO): **no leídos** **[VERIFICAR]**.

6. Fiscalidad en España (IRPF) [VERIFICADO 13-oct, BOE-A-2006-20764 y Reglamento]

6.1 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (art. 68.1 LIRPF)

Texto vigente leído el 13-oct-2026 (versión del 8-oct-2026): el apartado 1 no cambió desde el **1-1-2023** (DF 3.4 de la Ley 28/2022); las tres modificaciones de 2026 del art. 68 (RDL 26/2026, derogado; RDL 29/2026) afectan al apartado 6 (alquiler), no al 1. Comprobé la diferencia entre versiones: hasta 2022 el porcentaje era el **30 %** con base de **60.000 €**; ahora, **50 %** y **100.000 €**.

Elemento	Qué dice el art. 68.1
Deducción	**50 %** de las cantidades por **suscribir** acciones o participaciones.
Base máxima	**100.000 €/año** (valor de adquisición suscrito).
Dónde se aplica	A la **cuota íntegra estatal** (art. 67.1.a); el resultado no puede ser negativo (art. 67.2). No hay devolución del exceso: queda sin aplicar.
Empresa	SA, SL, SAL o SLL **no cotizada** (ni en mercado regulado ni en SMN) durante toda la tenencia; con **actividad económica** y medios propios (sin ser mera gestión de patrimonio); **fondos propios ≤ 400.000 €** al inicio del período en que se compra (consolidado si hay grupo).
Momento de la compra	Al constituirse, o en ampliación en los **5 años** siguientes (**7 años** para empresas emergentes del art. 3.1 Ley 28/2022).
Permanencia	**Más de 3 y menos de 12 años**.
Límite de participación	El inversor, con cónyuge y parientes hasta el 2.º grado, **no más del 40 %** del capital o de los derechos de voto, ningún día del período de tenencia. No se aplica a **socios fundadores** de una empresa emergente.
No actividad previa	No vale si la empresa ejerce la misma actividad que se venía ejerciendo con otra titularidad.
Compatibilidad	Lo que se deduzca como **deducción autonómica** no entra en la base de esta (art. 68.1.1.º).
Reinversión	Ver §6.4: la base de la nueva deducción es solo el exceso reinvertido sobre lo obtenido en la venta (68.1.4.º).
Certificado	La entidad debe expedir **certificación** de que cumple los requisitos de la empresa (68.1.5.º) y presentar una declaración informativa (art. 69 RIRPF, apdo. 1) **[VERIFICADO 13-oct]**.
Incumplimiento	Se suman a la cuota líquida estatal **las cantidades indebidamente deducidas más intereses de demora** (art. 59 RIRPF) **[VERIFICADO 13-oct]**.

Deducción autonómica: algunas comunidades regulan deducciones propias por inversión en empresas de nueva creación (porcentajes y topes distintos); la ley estatal evita la doble deducción de la misma cantidad. **No las he leído ninguna** **[VERIFICAR en la normativa de tu comunidad]**.

6.2 Ganancias y pérdidas al vender

- **Base del ahorro** (art. 46.b): ganancias y pérdidas por transmisión de elementos patrimoniales. Escala de la base del ahorro: **19 %, 21 %, 23 %, 27 %, 30 %** con tramos en **6.000, 50.000, 200.000 y 300.000 €** (G12 §1.5; art. 66 y art. 76

LIRPF), suponiendo la escala autonómica supletoria; tu comunidad puede variarla **[VERIFICAR]**.

- **Valor de transmisión de acciones no cotizadas (art. 37.1.b)**: ganancia o pérdida por la diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión; salvo prueba en contra, el valor de transmisión no puede ser inferior al mayor entre (i) el patrimonio neto contable que corresponda a los valores y (ii) la capitalización al **20 %** del promedio de resultados de 3 ejercicios (art. 37.1.b).
- **Compensación (art. 49)**: las pérdidas patrimoniales se compensan primero con ganancias patrimoniales del año y, si queda saldo, con rendimientos del capital mobiliario hasta el **25 %** de estos; el resto, en los **4 años siguientes**.
- **Pérdidas por quiebra o liquidación**: el art. 37.1.e califica como ganancia o pérdida la diferencia entre la **cuota de liquidación** (o el valor de mercado de los bienes recibidos) y el valor de adquisición, **en casos de separación de socios o disolución de sociedades**. Una empresa insolvente que siga existiendo (sin disolver ni liquidar) **no fija por sí sola** una pérdida. El criterio de cuándo se considera realizada la pérdida (extinción registral, concurso, etc.) **[VERIFICAR con la DGT/TEAC]**.
- **Regla de recompra (art. 33.5)**: la letra **f** (**dos meses**) se refiere a valores **admitidos a negociación**; para **valores no admitidos a negociación** rige la letra **g**: no se computa la pérdida si se adquieren **valores homogéneos en el año anterior o posterior** a la transmisión. **Corrección al encargo**: «la regla de los dos meses no aplica a no cotizadas» es exacta, pero no desaparece la limitación: es de **un año** **[VERIFICADO 13-oct]**.
- **Retención**: el art. 75.1.d RIRPF cita retención en ganancias por transmisión o reembolso de acciones **de IIC** (instituciones de inversión colectiva); no hallé una retención específica en el art. 75 para el reembolso de una ECR. Los dividendos se califican como rendimientos del capital mobiliario (art. 25.1.a LIRPF) y están sujetos a retención (art. 75.1.b RIRPF) al **19 %** (art. 90.1 RIRPF) **[VERIFICADO 13-oct, BOE]**.

6.3 Tributación de las ECR

- **La ECR** tiene en el IS una **exención del 99 %** de las rentas positivas por transmitir participaciones desde el 2.º año de tenencia (art. 50.1 LIS) **[VERIFICADO 13-oct]**. Los apdos. 3 y 4 del art. 50 (exenciones para socios) hablan de contribuyentes del IS o IRNR con establecimiento permanente, no de personas físicas.
- **Partícipe persona física**: la LIRPF leída hoy no contiene régimen específico; rigen las reglas generales (dividendos, art. 25.1; transmisión o reembolso, art. 33) **[VERIFICAR con consulta DGT]**.
- **Carried interest** (DA 53.ª LIRPF): rendimiento del trabajo, integrado al **50 %** con rentabilidad mínima para los demás inversores y **5 años** de tenencia, salvo jurisdicciones no cooperativas.

6.4 Reinversión y exención de la ganancia (art. 38.2 LIRPF, art. 41.2-3 RIRPF)

Pueden excluirse de gravamen las ganancias por vender acciones por las que se practicó la deducción del art. 68.1, **si el total obtenido se reinvierte** en acciones de entidades que cumplan los requisitos 2.º, 3.º y 5.º del art. 68.1, **en el plazo de 1 año** desde la venta. Si se reinvierte menos, la exención es **proporcional**. No aplica en caso de compra de valores homogéneos en el año anterior o posterior, ni de ventas al cónyuge, parientes o entidades vinculadas. - **Efecto en la nueva deducción** (68.1.4.º): en la base de la nueva deducción solo cuenta la parte de la reinversión que **exceda** de lo obtenido en la venta.

6.5 Ejemplo mío: 10.000 € en una empresa de nueva creación

Supuestos: SL que cumple todos los requisitos del art. 68.1 (hay certificación); salida en el año 5 (dentro de «más de 3 y menos de 12»). Contribuyente con **base liquidable general de 60.000 €** y mínimo personal y familiar de **5.550 €** (art. 57.1 LIRPF, verificado en el BOE el 13-oct). Sin otras deducciones estatales.

Paso 1: cuota íntegra estatal (art. 63) **[VERIFICADO 13-oct]**: escala(60.000) = 8.950,75 €. Escala(5.550) = 5.550 × 9,5 % = 527,25 €. Cuota = 8.950,75 − 527,25 = **8.423,50 €**. **Paso 2: deducción** = 50 % × 10.000 = **5.000 €** < 8.423,50 €: se aplica entera. Base máxima de 100.000 € no limita. **Paso 3 (límite de la cuota)**: con una **base liquidable general de 40.000 €** la cuota íntegra estatal sería escala(40.000) = 4.362,75 + (40.000 − 35.200) × 18,5 % = 4.362,75 + 888 = 5.250,75; menos 527,25 = **4.723,50 €**. La deducción de 5.000 € quedaría en **4.723,50 €**: 276,50 € no aplicados (art. 67.2: el resultado no puede ser negativo; la deducción no es reembolsable).

Escenarios de salida en el año 5 (con la base de 60.000 €; resto de rentas aparte; escala del ahorro de G12): | Escenario | Cobra | Resultado antes de impuestos | Impuesto en la base del ahorro | Deducción inicial | Resultado neto | |---|---|---|---|---|---| | **Pérdida total** (la empresa se liquida y no hay cuota) | 0 € | −10.000 € | Pérdida de 10.000 €: **sin otras ganancias ni rendimientos del capital mobiliario, 0 € de ahorro fiscal ese año**; si hay intereses o dividendos, se compensa hasta el 25 % de ellos (art. 49) y el resto en los 4 años siguientes | +5.000 € | −10.000 + 5.000 = **−5.000 €** | | Pérdida total **con compensación** de 10.000 € de ganancias del mismo año (p. ej., venta de fondos) | 0 € | −10.000 € | Ahorro = 6.000 × 19 % + 4.000 × 21 % = 1.140 + 840 = **1.980 €** (igual que G12 §1.6.B) | +5.000 € | −10.000 + 1.980 + 5.000 = **−3.020 €** | | **1x** (vende a 10.000 €) | 10.000 € | 0 € | 0 € | +5.000 € | **+5.000 €** | | **3x** (vende a 30.000 €) | 30.000 € | +20.000 € | 6.000 × 19 % + 14.000 × 21 % = 1.140 + 2.940 = **4.080 €** | +5.000 € | 20.000 − 4.080 + 5.000 = **+20.920 €** |

- **Lectura**: la deducción es un **reembolso fiscal de 5.000 €** que se pierde si no se cumplen los requisitos (suma a la cuota estatal + intereses de demora). No convierte en seguro una pérdida: el resultado de los escenarios cambia con el tipo, con las demás rentas del año y con las condiciones.
- **Rentabilidad con el escenario 3x**: sin deducción, ganancia neta de 20.000 − 4.080 = 15.920 €; la deducción aporta 5.000 € más.

- **Si se reinvierten los 30.000 € en otra empresa que cumpla los requisitos en 1 año**: la ganancia de 20.000 € **queda excluida** (art. 38.2) y la base de la nueva deducción sería solo la parte reinvertida que exceda de 30.000 € (68.1.4.º).
- **Si se pierde o vende antes de cumplir más de 3 años**: se suman los 5.000 € a la cuota con intereses de demora (art. 59 RIRPF).

6.6 Stock options en empresa emergente (art. 42.3.f y art. 14.2.m LIRPF)

Ejemplo mío: un empleado recibe acciones valoradas en **60.000 €** en un año (entregadas gratis o por un precio menor que el de mercado, dentro de la política retributiva). Exención: **50.000 €**. Exceso = 60.000 − 50.000 = **10.000 €**: rendimiento del trabajo en especie, **imputado al año en que la sociedad cotice o el empleado venda** (o al décimo año si ninguna de las dos cosas pasa). Se integra en la base general al tipo marginal que corresponda. En el caso de opciones, los requisitos de empresa emergente se miden en la concesión.

6.7 Patrimonio y Sucesiones

- **Valoración** (art. 16.Uno Ley 19/1991): acciones no cotizadas por el **valor teórico del último balance aprobado**, si está auditado con informe favorable; si no, el mayor entre nominal, teórico y capitalización al 20 % del beneficio medio de 3 años **[VERIFICADO 13-oct]**.
- **Exención de empresa familiar** (art. 4.Ocho.Dos Ley 19/1991; art. 20.2.c y 20.6 Ley 29/1987) exige, entre otras: participación **≥ 5 %** (o **20 %** con familiares), **funciones de dirección** efectivas con remuneración de **más del 50 %** de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo, y actividad económica (no mera gestión de patrimonio). En Sucesiones, reducción del **95 %** si se mantiene la adquisición **10 años**. Por la literalidad de esas condiciones, un angel minoritario sin funciones de dirección remuneradas no las cumple; los casos concretos y la normativa autonómica **[VERIFICAR]**.

6.8 Coherencia con G12

Hoy leí la tabla completa del art. 63 (9,5 / 12 / 15 / 18,5 / 22,5 / 24,5 %; tramos 12.450, 20.200, 35.200, 60.000 y 300.000 €) que G12 marcaba como no leída **[VERIFICADO 13-oct]**. La regla de los 2 meses de G12 §4.2 cubre valores admitidos a negociación; para no cotizadas rige un año (art. 33.5.g).

7. Riesgos y fraudes

7.1 Riesgos propios de la inversión

- **Pérdida total**: resultado frecuente en rondas individuales (§4); el Reglamento 2020/1503 obliga a advertirlo.
- **Dilución e iliquidez**: ver §3.5 y §5.4. **Cláusulas**: con una venta por debajo de la última ronda, los ordinarios cobran menos que su porcentaje (§3.6).
- **Asimetría de información**: el fundador o gestor sabe más; menos informes y auditoría que una cotizada.
- **Conflictos de interés**: plataformas que cobran por captar; fondos que valoran sus propias carteras; precio de ronda fijado por quien invierte, no por un mercado.
- **Concentración**: pocos tickets (§4.2). **Riesgo fiscal**: los beneficios dependen de requisitos (3-12 años, 40 %, fondos propios) y su pérdida tiene coste (§6.1).

7.2 Fraude y plataformas no autorizadas

- **Señal objetiva**: la actividad de plataforma de crowdfunding exige **autorización de la CNMV** (art. 47 Ley 5/2015) y figurar en el **registro público** (art. 48). La CNMV mantiene listas de **entidades sin autorización** (advertencias) que **no pude abrir** **[VERIFICAR en cnmv.es]**.
- **Patrones de «chiringuito»** descritos por supervisores **[VERIFICAR con CNMV]**: rentabilidades garantizadas o muy altas con «riesgo cero», presión de tiempo, llamadas o mensajes no solicitados, redes sociales con famosos, entidades en el extranjero sin autorización, y pagos en criptomonedas.
- **Garantías**: la inversión en crowdfunding y en capital riesgo **no está cubierta** por el FGD ni por el sistema de indemnización de inversores (advertencia literal del art. 23 del Reglamento 2020/1503 y anexo) **[VERIFICADO 13-oct]**.

7.3 ICOs, tokens y startups cripto

- Una **oferta de tokens** vende un criptoactivo; **no** da por sí misma acciones ni derecho a los beneficios de la empresa: depende del contrato y del libro blanco **[VERIFICAR en cada caso]**.
- **MiCA (Reglamento 2023/1114), art. 4** **[VERIFICADO 13-oct, DOUE]**: la oferta pública de criptoactivos (no fichas referenciadas ni de dinero electrónico) exige persona jurídica, **libro blanco** notificado y publicado, etc. **No se exige libro blanco** si la oferta va a **menos de 150 personas por Estado miembro**, si la contraprestación en 12 meses **no supera 1.000.000 €** o si es solo para inversores cualificados (art. 4.2). Quedan fuera las ofertas gratuitas, las obtenidas por validación y las fichas de consumo de un bien o servicio existente (art. 4.3).
- MiCA **no cubre instrumentos financieros** (art. 2.4.a, no releído): un «token» que sea una acción digital es un valor bajo MiFID II **[VERIFICAR]**. **SAFT** (*Simple Agreement for Future Tokens*, análogo al SAFE): no leí modelo ni su tratamiento en España **[VERIFICAR]**.

- **Patrón de «pump»**: promociones en redes, subida tras el anuncio, bloqueos del equipo sin cumplir. Es un patrón observado, no una causalidad probada.

7.4 Posición en una startup frente a ahorro diversificado (descripción)

Una posición en una startup es **una sola empresa**, sin cotización, con probabilidad alta de pérdida total y sin dividendos (la Ley 28/2022 exige no repartirlos). Un fondo indexado (G5) reparte entre cientos o miles de cotizadas con liquidez diaria: perfiles de riesgo, liquidez y horizonte distintos.

8. Datos actuales (13-oct-2026)

Dato	Valor y fuente	Estado
Inversión de capital privado en España 2025 (SpainCap, estimación preliminar)	**7.015,4 M€** en **1.041** inversiones (récord de la serie). Nota de SpainCap del 17-abr-2026 en capital-riesgo.es	Resumen; preliminar **[VERIFICAR]**
PE / VC España 2025	PE **5.111 M€** (178 inv.); VC **1.904 M€** (863 operaciones); fundraising **5.598 M€** (+23 %)	Idem
Desinversiones 2025	**4.562 M€ a coste** en **476** operaciones (+25 %)	Idem
Otra versión de SpainCap	6.403 M€ (+1,8 %) en 828 inversiones; VC 1.731 M€ (+57 %) en 654; PE 4.672,7 M€ en 174 (resultado de búsqueda, no abierta)	**Las dos versiones difieren; [VERIFICAR]**
Europa 2025 (Invest Europe)	Fundraising **147.000 M€** (+16 %); buyout **103.000 M€**; inversión **135.000 M€** (+3 %); **valor de operaciones de VC 35.300 M€** (segundo más alto de la serie) (tech.eu, 10-jul-2026)	Resumen de terceros **[VERIFICAR]**
ENISA (web, sin fecha)	**2.394** empresas certificadas; **8.619** financiadas; **9.964** préstamos; **1.544 M€** invertidos (web, «Nuestras cifras»)	Resumen; no indica periodo ni alcance **[VERIFICAR]**
Plataformas de crowdfunding inscritas en la CNMV	**27** proveedores a 8-may-2026 (un comparador de crowdlending; el Banco de España citaba también 27, sin fecha precisa)	**No he podido abrir el registro de la CNMV [VERIFICAR]**

[ESPECULACIÓN] Las cifras récord de inversión y los precios de ronda pueden reflejar entorno de tipos y liquidez, no capacidad de generar resultados. No hay dato que lo demuestre en esta guía.

9. Errores comunes y señales a vigilar

- Confundir **precio de ronda con dinero realizado** (3x «en papel» en §3.5 pasa a 1x o 0x según §3.6).
- Mirar el porcentaje e ignorar la **dilución** y la **preferencia de liquidación**.
- Dar por hecho **1.000 € / 5 %** como límite del crowdfunding (es un umbral de advertencias, art. 21.7) o la prueba de conocimientos como filtro (no impide invertir, art. 21.6).
- Olvidar los **plazos fiscales** (más de 3 y menos de 12 años; 40 %; certificado; reinversión en 1 año) y que la pérdida no se computa si se recompran valores homogéneos en el año anterior o posterior (art. 33.5.g).
- Operar con una plataforma sin comprobar su registro en la CNMV, o confundir token con acción (§7.3).

Señales a vigilar (patrones, no órdenes): rentabilidad garantizada; presión de plazo; plataforma no inscrita; ausencia de documento de datos fundamentales; pacto de socios sin tag-along; promoción centrada en la «ventana fiscal» más que en el negocio; empresa sin cuentas depositadas; ronda «interna» que sube el precio sin un tercero.

Cómo encaja con la cartera cripto (hechos)

- XRP y XLM se negocian en mercados con cotización continua; una acción de una startup **no tiene mercado** para vender. La liquidez es muy distinta.
- Ambas pueden perder gran parte de su valor en poco tiempo, pero por causas diferentes (mercado frente a empresa). **No tengo cifras de correlación entre capital riesgo y cripto verificadas y no las invento [VERIFICAR]**.
- Las startups cripto levantan fondos por **acciones** (capital riesgo, con deducción posible si cumplen el art. 68.1) o por **tokens** (MiCA, tributación distinta, ver G12 §3 y el dossier 13). Son derechos diferentes.

10. Hechos frente a opiniones

- **Hechos [VERIFICADO 13-oct salvo indicación]**: art. 68.1 LIRPF (50 %, 100.000 €, 3-12 años, 40 %, fondos propios ≤ 400.000 €); Ley 28/2022 (15 % hasta 4 períodos, exención de 50.000 €, ENISA en 3 meses); art. 75.2 Ley 22/2014 (100.000 € o 10.000 € con asesoramiento y 10 %); Reglamento 2020/1503 (4 días, simulación del 10 %, umbral 1.000 € / 5 %); ELTIF 2 (idoneidad MiFID II; reembolso según política del fondo); SpainCap 2025 (7.015,4 M€; resumen, preliminar).
- **Opiniones o previsiones**: que la deducción haga atractiva una inversión, que la Ley de Startups atraiga más capital, que la prueba de conocimientos proteja en la práctica, que el ELTIF dé liquidez suficiente, que 2026 supere a 2025: todo **[ESPECULACIÓN]**.

11. Lo que no sé / no he podido verificar

- Registro, advertencias y estadísticas de la CNMV: **no abiertos**. Datos de VC (TIR, múltiplos, tiempos) de EIF, Invest Europe, Cambridge Associates, PitchBook, Dealroom: **no leídos en origen**; la distribución de retornos viene de reseñas de terceros.
- Fracaso de startups en España y Europa (INE, Eurostat): **no leído**; la serie BLS es de EE. UU. y de todo tipo de negocio.
- Modelos oficiales de SAFE y pacto de socios; fórmulas de anti-dilución: **descritas de memoria**.
- Deducciones autonómicas del art. 68.1; criterio de la DGT sobre cuándo se realiza la pérdida por quiebra y régimen del partícipe persona física en FCR/SCR: **no consultados**.
- Art. 57 LIRPF: 5.550 €, verificado en el BOE (13-oct). Modificaciones del Reglamento 2020/1503 tras 2020 y último plazo transitorio de plataformas.
- Fecha de aplicación del ELTIF 2 y Reglamento Delegado 2024/2759: por resumen. Convalidación del RDL 29/2026 (afecta al apdo. 6 del art. 68, no al 1).
- Cifras de ENISA (sin fecha) y de plataformas de la CNMV (dato de un comparador).

12. Guías relacionadas

G4 (renta fija: préstamos participativos), **G5** (diversificación; IIC y retención), **G7** (FOGAIN y su límite), **G10** (pymes y autónomos; su §6.5 resume la misma deducción), **G12** (escala del ahorro, art. 33.5, reinversión, Patrimonio y Sucesiones), **G13** (concentración y horizonte), **G14** (sesgo de supervivencia, FOMO), **G15** (asesoramiento personalizado, art. 75.2.b e idoneidad MiFID II).

Guía G12: Fiscalidad completa del ahorro y la inversión en España (10-oct-2026)

> **Guía educativa, no es asesoramiento fiscal ni recomendación** de comprar, vender, contratar ni de ninguna estrategia fiscal. Foco en un **residente fiscal en España**, inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: **BOE** (texto consolidado de la Ley 35/2006 del IRPF: arts. 25, 33, 37, 38, 49, 52 y mínimos de los arts. 57-60 y escala del art. 63; Ley 29/1987 de Sucesiones: arts. 20-22 y 30; Ley 19/1991 del Patrimonio: arts. 4, 28, 30, 31 y 37), **AEAT** (novedades del Manual de Patrimonio 2025; nota sobre el modelo 718, Orden HAC/652/2026). **No pude abrir completos** el Reglamento del IRPF, la Ley 7/2024 ni la normativa autonómica: lo que viene de ahí, y todo lo de **comunidades autónomas, alquiler, sanciones del 720, donativos y startups**, procede de **prensa y asesorías (secundarias)** y va con **[VERIFICAR]**. Las **consultas de la DGT** solo se citan si ya constaban en el dossier 13; no he leído su texto original. Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los **ejemplos numéricos son cálculo mío**, ilustrativos y con la escala supletoria (suma de tramo estatal y autonómico igual); tu comunidad puede tener escala propia. Complementa a dossier 13 (XRP y XLM), G1, G3 y G4.

0. Resumen en 12 líneas

1. El IRPF tiene **dos cestas**: **base general** (trabajo, alquileres, actividades, ganancias no ligadas a transmisión…) con tarifa de **19 % a 47 %**, y **base del ahorro** (intereses, dividendos, plusvalías de venta) con **19 % a 30 %** (§1).
2. **Mínimo personal 5.550 €** (más por edad, hijos, ascendientes y discapacidad); no se resta de la base, **reduce la cuota** al aplicar los tipos más bajos (§1.3).
3. **Capital mobiliario** (intereses, dividendos, cupones, seguros) → ahorro; **alquileres** → general, con reducción del **50 %** (hasta 90 % en casos concretos) si es vivienda (§2).
4. **Ganancias patrimoniales** de acciones, ETF y fondos → ahorro; los **fondos** permiten **traspasar sin tributar**; las ventas siguen **FIFO** (§3).
5. **Vivienda**: exención por **reinversión** y para **mayores de 65**; la **plusvalía municipal** es otro impuesto, local (§3.4).
6. **Pérdidas**: se compensan con ganancias; el saldo contra rendimientos tiene tope del **25 %** y plazo de **4 años**. Hay reglas anti-recompra de **2 meses** (valores cotizados) y **1 año** (§4).
7. **Retención**: 19 % es un **anticipo**, no el impuesto final; la declaración lo regulariza (§5).
8. **Planes de pensiones**: reducción de hasta **1.500 €** al año individual (hasta **8.500 €** adicionales por contribuciones de la empresa o aportaciones del trabajador al mismo plan de empleo, según la tabla del art. 52; tope conjunto de 10.000 €) (§6.1).
9. **Patrimonio**: mínimo exento estatal **700.000 €**, escala 0,2 %-3,5 %, pero **Madrid, Andalucía y otras lo bonifican**; el **ITSGF** estatal grava patrimonios sobre **3 M€** (§7).
10. **Sucesiones y donaciones**: depende de la comunidad del fallecido; en Madrid y Andalucía el impuesto cae casi a cero entre familiares directos, en Cataluña no (§8).
11. **Informativas**: **100** (renta), **714** (Patrimonio), **720** y **721** (extranjero), **718** (ITSGF); la AEAT ya recibe muchos datos de bancos y brókers (§9).
12. Todo cambia por comunidad y por año; lo marcado **[VERIFICAR]** hay que confirmarlo en la fuente oficial (§13).

1. Estructura del IRPF

1.1 Glosario corto

Término	Significado sencillo
Base general	Cesta donde tributan trabajo, actividades, alquileres y ganancias no ligadas a una transmisión (p. ej. premios, airdrops según la DGT del dossier 13).
Base del ahorro	Cesta de rendimientos del capital mobiliario y ganancias/pérdidas por **transmitir** elementos patrimoniales.
Rendimiento	Ingreso periódico menos gastos (intereses, dividendos, alquiler).
Ganancia/pérdida patrimonial	Diferencia entre valor de transmisión y de adquisición.
Mínimo personal y familiar	Cantidad que se considera necesaria para vivir; su impuesto se resta de la cuota.
Cuota íntegra / líquida / diferencial	Impuesto antes de deducciones / después / tras restar retenciones y pagos a cuenta.
Retención / pago a cuenta	Anticipo que descuenta quien te paga; se regulariza en la renta.
Valor homogéneo / FIFO	Mismos valores: se entiende vendido primero lo comprado primero (art. 37.2).
Residencia fiscal	Dónde tributas por toda tu renta mundial (§10).

1.2 Qué va en cada base

Base general	Base del ahorro
Rendimientos del **trabajo**	Rendimientos del capital **mobiliario**: intereses, dividendos, cupones, rendimientos de seguros de ahorro y rentas vitalicias adquiridas a título oneroso (art. 25)
Rendimientos de **actividades económicas**	**Ganancias y pérdidas** patrimoniales derivadas de **transmisiones** (acciones, ETF, fondos, inmuebles, oro, cripto)
Rendimientos del capital **inmobiliario** (alquiler) e imputación de rentas inmobiliarias	
Ganancias patrimoniales **no derivadas de transmisión** (premios, airdrops promocionales según DGT)	
Pérdidas por estafa o quiebra de plataforma (según DGT, dossier 13)	

Hecho: la distinción es del art. 45-46 de la Ley 35/2006 **[VERIFICAR el número exacto de artículo; el reparto de contenidos es la regla general]**.

1.3 Mínimo personal y familiar (BOE, arts. 57-60, leídos hoy)

Concepto	Importe anual
Mínimo del contribuyente	**5.550 €**; **+1.150 €** si tiene más de 65 años; **+1.400 €** si tiene más de 75
Descendientes (menores de 25 o con discapacidad)	**2.400 €** el 1.º; **2.700 €** el 2.º; **4.000 €** el 3.º; **4.500 €** el 4.º y siguientes; **+2.800 €** por cada uno menor de 3 años
Ascendientes (mayores de 65 o con discapacidad)	**1.150 €** por persona; **+1.400 €** si tiene más de 75
Discapacidad del contribuyente	**3.000 €** (33 %-65 %) o **9.000 €** (65 % o más); **+3.000 €** por gastos de asistencia
- **Cómo funciona:** no resta de la base. Se calcula el impuesto que saldría por esa cantidad con la tarifa de la base general y **se resta de la cuota**. Por eso su valor real es de ~19 % del importe en la escala combinada (§1.4).	
- Los mínimos pueden ser **distintos** si tu comunidad los modifica **[VERIFICAR]**.	
- **Art. 57 verificado en el BOE (13-oct-2026)**: 5.550 €; +1.150 € con más de 65 años; +1.400 € adicionales con más de 75. Los arts. 58-60 **[VERIFICAR]**.	

1.4 Tarifa de la base general (art. 63 estatal + art. 74 autonómica supletoria)

Base liquidable hasta	Tipo estatal	Tipo autonómico (escala supletoria)	**Total combinado**
12.450 €	9,5 %	9,5 %	**19 %**
20.200 €	12 %	12 %	**24 %**
35.200 €	15 %	15 %	**30 %**
60.000 €	18,5 %	18,5 %	**37 %**
300.000 €	22,5 %	22,5 %	**45 %**
más de 300.000 €	24,5 %	24,5 %	**47 %**
- **Verificado en el BOE (13-oct-2026, art. 63, vigente desde el 1-ene-2021):** tramos de 12.450 / 20.200 / 35.200 / 60.000 / 300.000 €, tipos estatales del 9,5 / 12 / 15 / 18,5 / 22,5 / 24,5 % y cuotas íntegras de 1.182,75 / 2.112,75 / 4.362,75 / 8.950,75 / 62.950,75 € **[ACTUALIZADO 13-oct]**.			
- Cada comunidad **aprueba su propia escala autonómica**; la «combinada» de arriba solo vale si tu comunidad usa la supletoria del art. 74. En la práctica, el tipo total máximo varía entre ~43 % y ~54 % según comunidad **[ESPECULACIÓN / VERIFICAR con tu comunidad]**.			

1.5 Escala de la base del ahorro (arts. 66 y 76, tras la Ley 7/2024)

Base del ahorro hasta	Tipo total
6.000 €	**19 %**
50.000 €	**21 %**
200.000 €	**23 %**

Base del ahorro hasta	Tipo total
300.000 €	**27 %**
más de 300.000 €	**30 %**
- Fuente: BOE arts. 66 y 76, leídos en el dossier 13 §3 (9-oct). Verificado de nuevo en el BOE el 13-oct-2026 (art. 66, versión vigente desde el 22-dic-2024): escala estatal del 9,5 / 10,5 / 11,5 / 13,5 / 15 % con tramos de 6.000 / 50.000 / 200.000 / 300.000 € **[ACTUALIZADO 13-oct]**. Varias webs dicen 28 % arriba; el BOE dice 30 %.	
- El «tipo total» de la tabla suma la parte estatal y una autonómica **igual** (la supletoria, art. 76); si tu comunidad aprueba otra escala del ahorro, el tipo total puede variar **[VERIFICAR con tu comunidad]**. Los tramos y la parte estatal sí están verificados.	

1.6 Ejemplos numéricos sencillos (cálculo mío, escala supletoria)

A. Trabajo de 30.000 € sin otras rentas (ignoro reducciones del trabajo y cotizaciones, solo para ver el mecanismo): - Impuesto con tarifa combinada sobre 30.000 € = **7.165,50 €**. - Impuesto sobre el mínimo personal (5.550 €) = **1.054,50 €**. - **Cuota = 7.165,50 − 1.054,50 = 6.111 €**.

B. Venta con ganancia de 10.000 € (base del ahorro) = 6.000 × 19 % + 4.000 × 21 % = **1.980 €**. Si además trabajas, **no se suma** a la base general: tributa aparte.

C. Base del ahorro de 60.000 € = 6.000 × 19 % + 44.000 × 21 % + 10.000 × 23 % = **12.680 €**.

2. Rendimientos del capital

2.1 Capital mobiliario (art. 25 y siguientes)

Fuente	Tratamiento	Notas
Intereses (cuentas, depósitos, bonos)	Base del ahorro; retención del 19 %	G1 y G4
Dividendos	Base del ahorro; retención del 19 % en España	No hay exención de 1.500 € desde 2015 **[VERIFICAR]**
Cupones y rendimiento implícito (bonos, letras)	Base del ahorro	**Letras del Tesoro: normalmente sin retención**; bonos con cupón, sí (G4) **[VERIFICAR]**
Seguros de ahorro (capital diferido)	Rendimiento = capital cobrado − primas; base del ahorro	Retención 19 %
Rentas vitalicias inmediatas adquiridas a título oneroso	Solo tributa un **porcentaje de cada cobro según la edad al constituirse**	Ver tabla
Rentas temporales inmediatas	Porcentaje según duración	Ver tabla
Gastos deducibles	Administración y custodia de valores (no la gestión discrecional de carteras)	**[VERIFICAR]**

Rentas vitalicias inmediatas (art. 25.3 a) 2.º, BOE leído hoy): edad al constituirse la renta → porcentaje del cobro que tributa: **<40: 40 %**; **40-49: 35 %**; **50-59: 28 %**; **60-65: 24 %**; **66-69: 20 %**; **más de 70: 8 %** (literal del BOE; la ley no menciona los 70 años exactos). **Rentas temporales inmediatas:** duración **≤5 años: 12 %**; **>5 a 10: 16 %**; **>10 a 15: 20 %**; **>15: 25 %**.

Ejemplos (cálculo mío): - Seguro de ahorro: pagaste 10.000 € de primas y cobras 12.000 € → rendimiento 2.000 € × 19 % = **380 €**. - Renta vitalicia de 1.000 €/mes contratada a los 67 años: 12.000 € al año × 20 % = **2.400 €** tributan; con 19 % → **456 €** al año. - **Dividendo extranjero:** cobras 1.000 € brutos de una empresa de EE. UU. con 15 % retenido en origen (150 €). En España tributa 19 % = 190 €; la **deducción por doble imposición internacional** (art. 80) permite restar 150 € → pagas **40 €** más (cálculo mío; el límite es el menor de lo pagado fuera y lo que correspondería en España) **[VERIFICAR requisitos documentales]**.

2.2 Capital inmobiliario: alquiler

Concepto	Qué dice	Estado
Base	**Base general**	Estándar
Gastos deducibles	IBI, comunidad, seguros, reparaciones y conservación, intereses de la hipoteca de ese inmueble (con tope: no pueden superar el rendimiento íntegro), **amortización del 3 %** del mayor entre coste y valor catastral de la construcción	**[VERIFICAR; Reglamento no leído]**

Concepto	Qué dice	Estado
Reducción por vivienda en alquiler	**50 %** del rendimiento neto en general; **60 %** si se rehabilitó en los 2 años previos; **70 %** si es primer alquiler a jóvenes de 18-35 en zona tensionada o alquiler social; **90 %** en zona tensionada con rebaja de renta de más de un 5 %	Art. 23 con redacción de la **Ley 12/2023**; contratos celebrados desde **26-may-2023** (secundaria) **[VERIFICAR; hay normas transitorias para contratos anteriores, que mantenían el 60 %]**
Vivienda habitual del inquilino	Para el 50 % general la ley exige que sea **vivienda** del inquilino; el arrendamiento de local o plazas de garaje no tiene reducción	**[VERIFICAR]**
Inmueble no alquilado (segunda vivienda)	**Imputación de rentas**: se suma 1,1 % o 2 % del valor catastral (según revisión catastral) a la base general	Art. 85 **[VERIFICAR porcentajes]**
Retención	19 % si el inquilino es empresa o profesional y es alquiler de local	**[VERIFICAR]**
- **Actualización 13-oct-2026 (ver G8 §5.1):** el art. 23.2 de la Ley del IRPF figura en el BOE reescrito por el **RDL 29/2026** (en vigor desde el 8-oct-2026), con reducciones del 100 % al 15 % según renta, zona tensionada, edad del inquilino y variación de la renta; las cifras de esta tabla (50/60/70/90 %) corresponden al régimen de la Ley 12/2023. Según la disposición transitoria del propio RDL 29/2026 (BOE, comprobado en la auditoría del 13-oct), las nuevas reglas se aplican a contratos celebrados desde el **1-dic-2026**; esta tabla de 50/60/70/90 % sigue siendo la aplicable a los firmados antes. La **convalidación** del decreto no consta **[VERIFICAR en el BOE y el Congreso]**.		
- **Ejemplo (cálculo mío, vivienda alquilada a particular):** ingresos 12.000 €; gastos: IBI 600 + comunidad 800 + seguro 200 + intereses 2.000 + amortización (3 % de 100.000 € de construcción) 3.000 = 6.600 €. Neto = **5.400 €**. Con reducción del 50 % tributan **2.700 €** a la tarifa de la base general. Con la reducción del 90 %, 540 €.		
- **Vivienda habitual propia:** no tributa renta imputada (exenta como vivienda habitual).		
- **Seguridad/riesgo:** si no se cumplen los requisitos de la reducción, la Administración puede regularizar con recargo; la zona tensionada debe estar **declarada oficialmente** por la comunidad **[VERIFICAR]**.		

3. Ganancias y pérdidas patrimoniales

3.1 Cómo se calcula

Valor de transmisión − valor de adquisición, con gastos y tributos inherentes (art. 35). Las ventas de varias unidades iguales siguen **FIFO** (art. 37.2, leído hoy: «se considerará que los transmitidos por el contribuyente son aquéllos que adquirió en primer lugar»).

3.2 Acciones y ETFs cotizados

- Ganancia o pérdida **al vender**, base del ahorro.
- **Dividendos**: capital mobiliario (§2.1).
- **Ampliaciones de capital y splits**: tienen reglas propias (derechos de suscripción, art. 37.1 a) y b)) **[VERIFICAR]**.
- **ETFs/ETCs/ETNs**: no hay traspaso sin tributar; se tributa al vender. Un ETC/ETN puede llevar retención al reembolso; un ETF cotizado, no **[VERIFICAR; ver dossier 13 §8, DGT V0267-25]**.
- **ETF de EE. UU.**: acceso depende del bróker y del PRIIPs; calificación fiscal por confirmar **[VERIFICAR, ver dossier 13]**.

3.3 Fondos de inversión

- **Traspasos entre fondos**: **no tributan** mientras no haya reembolso (art. 94, solo fondos de inversión españoles y de instituciones armonizadas comercializadas según los requisitos) **[VERIFICAR requisitos exactos]**.
- **Reembolso**: ganancia o pérdida sobre las participaciones **más antiguas** (FIFO), con **retención del 19 %** por parte de la gestora.
- **Ejemplo (cálculo mío):** compras 100 participaciones a 10 € (enero) y 100 a 15 € (junio); reembolsas 150 a 20 €. Ganancia = 100 × (20−10) + 50 × (20−15) = 1.000 + 250 = **1.250 €**. Retención 19 % = 237,50 €; impuesto final = escala

del ahorro sobre 1.250 = 237,50 € (igual, ver §5).

3.4 Inmuebles

Tema	Qué dice
Ganancia	Precio de venta − (coste de adquisición + gastos e impuestos pagados, + mejoras − amortizaciones). Base del ahorro
Coeficientes de abatimiento	Solo para inmuebles adquiridos **antes de 31-dic-1994**, con régimen transitorio **[VERIFICAR: DT 9.ª]**
Exención por reinversión (vivienda habitual)	Si **reinviertes todo el importe obtenido** en una nueva vivienda habitual (plazo **2 años** antes o después, **[VERIFICAR]**), la ganancia queda exenta; si reinviertes solo parte, es proporcional (art. 38, leído hoy)
Mayores de 65 años	Ganancia por la venta de la **vivienda habitual** exenta sin reinvertir (art. 33.4 b), leído hoy)
Mayores de 65 y otros bienes	Ganancia exenta si el **importe total** (hasta **240.000 €**) se destina a una **renta vitalicia** en los 6 meses siguientes (art. 38.3, leído hoy en su límite de 240.000 €) **[VERIFICAR plazos]**
Plusvalía municipal (IIVTNU)	Impuesto **local** (ayuntamiento) sobre el incremento del valor del **suelo** urbano. Tras las sentencias del Tribunal Constitucional (59/2017, 126/2019, 182/2021) y el RDL 26/2021, el contribuyente puede elegir entre **método objetivo** (coeficientes por años de tenencia sobre el valor catastral del suelo) y **ganancia real**; **no se paga si no hay ganancia** **[VERIFICAR texto actual del RDL 26/2021 y ordenanza municipal]**
- **Ejemplo (cálculo mío):** vendes una segunda vivienda comprada a 150.000 € (gastos incluidos) por 220.000 €. Ganancia = 70.000 € → escala del ahorro: 6.000 × 19 % + 44.000 × 21 % + 20.000 × 23 % = 1.140 + 9.240 + 4.600 = **14.980 €** (más plusvalía municipal aparte).	

3.5 Oro y commodities físicos

- **Oro físico (lingotes, monedas)**: la venta genera **ganancia o pérdida patrimonial**, base del ahorro. Hay que **justificar** coste (facturas). Compra de oro de inversión: **exento de IVA** según la normativa del IVA **[VERIFICAR]**.
- **Plata y otros metales/commodities físicos**: misma lógica del IRPF; IVA general (21 %) salvo exención específica **[VERIFICAR]**.
- **ETC de oro** (valor cotizado): tratamiento de valor, no físico (§3.2) **[VERIFICAR]**.
- Detalle de productos y riesgos, en la G9.

4. Compensación de pérdidas y reglas anti-recompra

4.1 Compensación (art. 49, leído hoy: compensación cruzada con límite del 25 %)

1. Primero se compensan **ganancias y pérdidas patrimoniales** del ahorro del mismo año.
2. Si queda **saldo negativo**, se compensa con el saldo positivo de **rendimientos del capital mobiliario** del mismo año, con un **límite del 25 %** de esos rendimientos.
3. Lo que no se compense se **arrastra 4 años**.
4. Si queda **saldo positivo** de ganancias y hay pérdidas de años anteriores, se aplican. - **Ejemplo (cálculo mío):** este año ganas 5.000 € y pierdes 8.000 € → saldo −3.000 €. Cobras 4.000 € de intereses y dividendos → puedes compensar hasta **25 % × 4.000 = 1.000 €**. Quedan **2.000 €** para los 4 años siguientes. Base del ahorro del año: 3.000 € → 570 €. - En la **base general**, las pérdidas no derivadas de transmisión se compensan con otras ganancias de la misma base y con un límite del 25 % de los rendimientos **[VERIFICAR]**.

4.2 Regla anti-aplicación (art. 33.5 e), f), g), leídos en dossier 13 y hoy)

Regla	Qué ocurre
2 meses (f)	No computa la pérdida por vender **valores admitidos a negociación** si compras valores **homogéneos** 2 meses antes o después. La pérdida se integra al vender los valores que queden
1 año (g)	Igual para valores **no admitidos** a negociación
1 año (e)	No computa la pérdida de **elementos patrimoniales** si los vuelves a adquirir en el año siguiente
- **Para un fondo de inversión**, la regla de 2 meses se aplica con matices (los fondos son homogéneos por fondo; hay consultas de la DGT) **[VERIFICAR]**. Para cripto, ver dossier 13 §4.4.	

5. Retenciones y pagos a cuenta

Renta	Retención habitual	Cómo se regulariza
Intereses, dividendos y reembolso de fondos	**19 %**	Se suma a la base del ahorro; se resta de la cuota
Trabajo	Escala según tabla de la empresa	Retenciones del año en la renta
Alquiler (local)	**19 %**	Modelo 115 del inquilino; vivienda de particular, **sin retención**
Autónomos	Pago fraccionado trimestral (modelo 130)	Renta
Premios	19 % sobre la parte sujeta	Renta
- **Importante:** el 19 % es el **tipo de retención**; si tu base del ahorro supera 6.000 € el tipo real será 21 % o más, y **pagas la diferencia** en la declaración. Si tienes pérdidas, **la retención se devuelve** al declarar.		
- **Mecánica:** cuota líquida − retenciones y pagos a cuenta = **cuota diferencial** (a ingresar o a devolver). El resultado puede **fraccionarse en dos plazos** (60 % en junio y 40 % en noviembre) **[VERIFICAR]**.		
- **Dividendos extranjeros**: ver §2.1 (doble imposición).		
- **Obligación de declarar (art. 96, leído hoy: umbral de 22.000 € para rentas del trabajo de un pagador)**: hay otros umbrales (dos pagadores, 15.876 €; capital y ganancias sujetas a retención, 1.600 €; letras del Tesoro y rentas inmobiliarias imputadas, 1.000 €) **[VERIFICAR; hoy solo leí el de 22.000 €]**.		

6. Deducciones y reducciones

6.1 Planes de pensiones (art. 51-52, leídos hoy)

Límite	Cifra
Reducción **máxima anual** por aportaciones individuales	**El menor entre 1.500 € y el 30 % de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas**
Aportaciones de la empresa (planes de empleo)	Hasta **8.500 €** adicionales, **no automáticos**: dependen de una proporción con la aportación del trabajador (ver G6 §2) **[VERIFICADO 13-oct, art. 5.3 RDL 1/2002 y art. 52 LIRPF, según G6]**
Tope conjunto (trabajador + empresa)	**10.000 €**
Autónomos con plan de empleo simplificado	Hasta **5.750 €** en total (1.500 + 4.250); el incremento de 4.250 € **cuenta dentro** de los 8.500 €
Aportaciones a favor del **cónyuge** (sin rendimientos o con menos de 8.000 €)	Hasta **1.000 €** adicionales (art. 51.7)
Qué pasa al cobrar	Rescate tributa como **rendimiento del trabajo** (base general)
- **En 2026 no hay cambios estructurales estatales** (secundaria, guiafiscal y bancos). **Plazo**: la reducción se aplica al período impositivo; los arts. 51 y 52 no fijan otra fecha de corte que el año natural. La fecha de abono que admite cada entidad para entrar en el ejercicio es **[VERIFICAR con la entidad]** **[ACTUALIZADO 13-oct, G6]**.	
- **Ejemplo (cálculo mío):** aportas 1.500 € y tu tramo marginal combinado es 30 %: ahorras ~450 € de cuota hoy. Al rescatar, tributa como trabajo al tramo del momento. Es un **aplazamiento**, no una exención **[ESPECULACIÓN sobre beneficio neto; depende de tipos futuros]**. Detalle en la G6.	

6.2 Vivienda habitual: régimen transitorio

- La deducción por adquisición de vivienda habitual se **eliminó el 1-ene-2013**. Solo se mantiene para quienes **compraron o pagaron cantidades antes de esa fecha** (DT 18.ª): **15 %** de hasta **9.040 €** al año (7,5 % estatal + 7,5 % autonómico) **[VERIFICAR: cifras de memoria]**.
- **Alquiler de vivienda habitual (inquilino)**: deducción estatal solo para contratos anteriores a 2015; hay deducciones **autonómicas** según comunidad **[VERIFICAR]**.

6.3 Donativos

- **Personas físicas: 80 % de los primeros 250 €** donados y **40 %** del exceso; **45 %** si hay recurrencia con la misma entidad (los dos años previos, mismo importe o más). Base máxima: **10 % de la base liquidable** (secundaria: VidaCaixa, ElEspañol, 2026) **[VERIFICAR en Ley 49/2002 vigente]**.
- **Condición:** la entidad debe estar acogida a la Ley 49/2002 y el donativo debe certificarse (modelo 182 de la entidad).

6.4 Inversión en empresas de nueva creación

- **Art. 68.1 LIRPF (redacción de la Ley 28/2022, desde el 1-ene-2023):** deducción del **50 %** de hasta **100.000 €** suscritos al año en **empresas de nueva o reciente creación** (SA, SL, SAL o SLL no cotizadas ni en mercado regulado ni en SMN, con actividad económica y fondos propios ≤ 400.000 €). **No hace falta que sea una empresa emergente certificada**: a las emergentes de la Ley 28/2022 solo se les amplía el plazo de suscripción de 5 a 7 años desde la constitución y sus socios fundadores no tienen el límite del 40 %. Hay que mantener las participaciones **más de 3 años y menos de 12** **[VERIFICADO 13-oct: art. 68.1 LIRPF en texto consolidado del BOE confirma el 50 %; base y permanencia según G11, que además detalla requisitos y que la deducción se aplica a la cuota estatal y no puede dejarla negativa]**.
- Hay **riesgo de pérdida total** y las acciones son **ilíquidas**; la deducción no elimina esos riesgos [advertencia sobre el riesgo, no consejo]. Detalle en la G11.

7. Impuesto sobre el Patrimonio y ITSGF

7.1 Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991, leída hoy)

Elemento	Dato
Quién	Residentes: todo el patrimonio mundial a **31-dic**
Mínimo exento	**700.000 €** si tu comunidad no fija otro (art. 28)
Vivienda habitual	Exenta hasta **300.000 €** (art. 4. Nueve)
Escala estatal	**0,2 %** hasta 167.129,45 € de base liquidable hasta **3,5 %** por encima de 10.695.996,06 € (art. 30). Tramos intermedios: 0,3 %, 0,5 %, 0,9 %, 1,3 %, 1,7 %, 2,1 % **[VERIFICAR; de memoria]**
Límite de cuota	IRPF + Patrimonio no pueden superar el **60 %** de la base imponible del IRPF; la reducción de la cuota del Patrimonio máxima es del **80 %** (art. 31)
Obligación de presentar (modelo 714)	Si **sale a ingresar**, o si los bienes y derechos superan **2.000.000 €** (art. 37)
Plazo (ejercicio 2025)	**8-abr a 30-jun-2026** (AEAT, leído hoy)
Cripto, fondos, acciones	Valor a 31-dic (cotización); cripto a precio de mercado (dossier 13 §10)
- **Ejemplo (cálculo mío, escala estatal, sin bonificación):** patrimonio neto 1.500.000 € (incluye vivienda habitual de 300.000 €, exenta) → base 1.200.000 € − 700.000 € = 500.000 € → cuota ≈ 0,2 % × 167.129 + 0,3 % × 167.123 + 0,5 % × 165.748 ≈ 334 + 501 + 829 ≈ **1.665 €**. El resto de mi cálculo de la escala no usa tramos verificados **[VERIFICAR]**.	

Bonificaciones y particularidades por comunidad (secundarias: guiafiscal, RSM, Garrigues; **conflicto entre fuentes**, todo **[VERIFICAR]** en cada comunidad): | Comunidad | Situación | |---|---| | **Madrid** | Bonificación del **100 %** (desde 2008) | | **Andalucía** | Bonificación del **100 %** (desde 2022) | | **Murcia, Cantabria, Extremadura, La Rioja** | Bonificación del 100 % o transitoria según fuente **[VERIFICAR cada una]** | | **Galicia** | Bonificación del **50 %** (desde 2024, según guiafiscal) | | **Cataluña** | Sin bonificación; mínimo exento **500.000 €** y escala propia (AEAT: «mantiene escala transitoria») | | **Comunitat Valenciana** | Sin bonificación; mínimo exento sube a **1.000.000 €** desde 31-dic-2025 (AEAT, leído hoy); otra fuente dice 2.000.000 € a 31-dic-2026 **[VERIFICAR]** | | **Baleares, Aragón, Asturias** | Sin bonificación en la fuente; Baleares con mínimo de 3 M€ según una fuente **[VERIFICAR]** | | **País Vasco y Navarra** | Régimen **foral** propio | - **Qué cuenta:** la comunidad donde resides a **31-dic**. - **AEAT (novedades 2025):** el Tribunal Supremo (sentencias 1372/2025 y 1402/2025) dijo que el **límite de cuota** debe aplicarse también a **no residentes**.

7.2 Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF)

Dato	Cifra / estado
Quién	Patrimonio neto superior a **3.000.000 €** (secundaria)
Escala	**1,7 %** (3-5 M€), **2,1 %** (5-10 M€), **3,5 %** (>10 M€) (secundaria) **[VERIFICAR]**
Carácter	Nació como **temporal** (Ley 38/2022); una prórroga **indefinida** se aprobó por RDL 8/2023 (27-dic-2023) según secundarias; **no lo he comprobado en el BOE** y no he podido confirmar qué dice la Ley 7/2024 **[VERIFICAR]**
Interacción	Lo pagado por Patrimonio autonómico **se descuenta**: en comunidades que bonifican, el ITSGF recoge la diferencia (guiafiscal)

Dato	Cifra / estado
Modelo	**718**; la **Orden HAC/652/2026** (26-jun-2026) cambia el modelo y se aplica al ejercicio **2025**, con presentación desde el **1-jul-2026** (AEAT, leído hoy)
- **[VERIFICAR] mínimo exento:** una fuente cita 3 M€; otra, «3,7 M€» (3 M€ + 700.000 € de exención): son enfoques distintos de la misma base.	

8. Impuesto de Sucesiones y Donaciones

8.1 Marco estatal (Ley 29/1987, leída hoy)

Grupo	Parientes	Reducción estatal por parentesco
I	Descendientes y adoptados **menores de 21**	**15.956,87 €** + **3.990,72 €** por cada año menos de 21 (máximo **47.858,59 €**)
II	Descendientes **de 21 o más**, cónyuge, ascendientes y adoptantes	**15.956,87 €**
III	Colaterales de 2.º y 3.º grado (hermanos, tíos, sobrinos), ascendientes y descendientes por afinidad	**7.993,46 €**
IV	Colaterales de 4.º grado, más lejanos y extraños	Ninguna
- **Discapacidad:** +**47.858,59 €** (33 %-65 %) o +**150.253,03 €** (≥65 %).		
- **Vivienda habitual del fallecido: 95 %** de reducción hasta **122.606,47 €** por heredero (con requisitos).		
- **Tarifa (art. 21):** de **7,65 %** a **34 %** (>797.555,08 €).		
- **Coeficientes multiplicadores (art. 22):** según el **patrimonio preexistente** del heredero y el grupo; de **1,0** a **2,4**.		
- **Plazo de presentación (herencias): 6 meses** desde el fallecimiento (prorrogable otros 6) **[VERIFICAR]**; donaciones: 30 días hábiles.		
- **Acumulación (art. 30):** donaciones del mismo donante al mismo donatario en **3 años** se acumulan; con la herencia, **4 años**.		
- **Comunidad aplicable:** la del **fallecido** si residió allí más años de los **5 anteriores al fallecimiento** (ineaf, secundaria); para donaciones, la del donatario o del inmueble según el caso **[VERIFICAR]**.		
- **Herederos no residentes:** tras la STJUE de 3-sep-2014 (C-127/12) y la Ley 26/2014 pueden aplicar normas autonómicas en ciertos casos **[VERIFICAR]**.		

8.2 Comparativa autonómica (resumen; cada comunidad modifica reducciones, bonificaciones y tarifas)

Comunidad	Grupos I y II (hijos, cónyuge)	Observaciones
Madrid	**Bonificación del 99 %** de la cuota (hereda y donaciones)	Grupo III: bonificación del **25 %**, ampliada a **50 %** en 2025 según secundarias **[VERIFICAR]**
Andalucía	**Bonificación del 99 %**; reducción autonómica de **1.000.000 €** por heredero en Grupos I y II (secundarias)	Donaciones: reducción hasta 1.000.000 € con requisitos **[VERIFICAR]**
Cataluña	Reducción de **100.000 €** para hijos y cónyuge (Ley 19/2020, secundarias) y **tarifa propia** (**7 % a 32 %**) con bonificaciones en cuota **decrecientes** al subir la base (**99 %** hasta 100.000 €, bajando a **20 %** hasta 3 M€ según secundaria)	**Coeficientes multiplicadores** para patrimonios previos altos; la herencia media-alta tributa más que en Madrid **[VERIFICAR]**
Comunitat Valenciana	Bonificación del **75 %** (Grupos I y II) según una fuente; **99 %** según otra	Fuente de Ley 5/2025: nueva bonificación del **25 %** para hermanos desde **jun-2026**, a **50 %** desde 1-jun-2027 **[VERIFICAR; conflicto]**

Comunidad	Grupos I y II (hijos, cónyuge)	Observaciones
País Vasco (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa)	**Régimen foral**: tipos propios y, según varias fuentes, **exención** o tipos muy bajos para cónyuge y descendientes y ascendientes	Una fuente da **1,5 %-4 %**; las cifras de las haciendas forales **[VERIFICAR]**
- **Otras (por contexto):** Baleares y Cantabria (100 %), Canarias (99,9 %), Murcia y La Rioja (99 %), Aragón (99 % según ineaf para 2026) y Asturias como una de las más gravosas (secundaria, ineaf) **[VERIFICAR]**.		
- Aunque la cuota sea cero, **sigue existiendo la obligación de presentar** la autoliquidación.		

8.3 Ejemplo numérico (cálculo mío)

Un hijo de 30 años hereda **300.000 €** (sin patrimonio preexistente que active el coeficiente; sin otras reducciones): - Base liquidable = 300.000 − 15.956,87 = **284.043,13 €**. - Cuota por la **tarifa estatal** = 40.011,04 + 25,5 % × (284.043,13 − 239.389,13) ≈ **51.397,81 €**. Coeficiente 1,0. - **Con bonificación del 99 %** (modelo Madrid/Andalucía con escala estatal): ≈ **514 €**. - **Sin bonificación en la cuota** (por ejemplo, una comunidad que aplicase la escala estatal sin más): ≈ **51.398 €**. - **Cataluña:** aplica reducciones y tarifa propias; no calculo la cuota porque no he podido comprobar la tarifa vigente **[VERIFICAR; una fuente da 28.000-35.000 € para un caso de 500.000 €, no comparable]**. - Los grandes cambios dependen de las **reducciones autonómicas** (p. ej. 1.000.000 € en Andalucía) que dejarían la base en cero.

9. Obligaciones informativas

Modelo	Qué es	Plazo	Umbral	Quién
100	Declaración de la **renta** (IRPF)	Campaña 2025: **8-abr a 30-jun-2026** (AEAT, dossier 13)	Ver §5 (22.000 € y otros)	Todos los obligados
714	**Patrimonio**	Mismo plazo	§7	Si sale a ingresar o >2 M€
718	**ITSGF**	Desde el **1-jul** (2026 para el ejercicio 2025)	Patrimonio >3 M€	Sujetos pasivos
720	Bienes y derechos **en el extranjero** (cuentas, valores, inmuebles, seguros)	**1-ene a 31-mar**	**50.000 €** por categoría a 31-dic; en años sucesivos, solo si cada categoría aumenta **>20.000 €**	Residentes
721	**Criptoactivos** en custodia en el extranjero	1-ene a 31-mar	**50.000 €** (ver dossier 13 §6)	Residentes
172/173/175	Informativas de **cripto** por exchanges	Enero		Proveedores (ver dossier 13)
Informativos de bancos	Intereses, dividendos, fondos, valores: la AEAT recibe de entidades españolas los datos			Entidades
- **Datos fiscales:** al hacer la renta (Renta WEB), la AEAT te muestra **trabajo, intereses, dividendos, fondos, valores y a menudo ventas de bróker español**. **No siempre** incluye el coste de adquisición ni lo que operas en brókers **extranjeros**; esa parte la declaras tú **[VERIFICAR qué casillas aparecen precargadas en tu caso]**.				

Modelo	Qué es	Plazo	Umbral	Quién
- **Sanciones del 720:** tras la STJUE de 27-ene-2022 (C-788/19) y la **Ley 5/2022**, se aplica el régimen **general** de los arts. 198 y 199 de la LGT (AEAT FAQ, leído hoy, sin cifras). Las cifras que da la prensa: **10 € por dato (mínimo 150 €, máximo 10.000 €)** si presentas fuera de plazo sin requerimiento, **20 € por dato (mínimo 300 €, máximo 20.000 €)** con requerimiento (secundarias: Taxdown, costaluzlawyers) **[VERIFICAR en la LGT]**. Antes de 2022 eran multas fijas por dato mucho mayores y un 150 % de la cuota por ganancias no justificadas, que el TJUE declaró **desproporcionadas**.				
- **Ganancias no justificadas:** la AEAT puede calificar como ganancias de patrimonio no justificadas los bienes no declarados; el régimen tras la Ley 5/2022 (incluida su prescripción) **[VERIFICAR]**.				
- **Prescripción general: 4 años [VERIFICAR; art. 66 LGT]**.				

10. Residencia fiscal

10.1 Criterios (art. 9 de la Ley 35/2006; no leído hoy íntegro)

Eres **residente en España** si se cumple **alguno**: 1. Permaneces **más de 183 días** en el año natural (las ausencias esporádicas cuentan como estancia, salvo que acredites residencia fiscal en otro país). 2. **Centro de intereses económicos**: tu **núcleo principal o base de actividades o intereses** está en España. - **Presunción:** se presume residente si **cónyuge no separado e hijos menores dependientes** residen habitualmente en España (admite prueba en contrario) **[VERIFICAR]**. - **Nacionalidad española y paraísos fiscales:** los españoles que fijen residencia en un paraíso fiscal siguen tributando como residentes el año del cambio y los **4 siguientes [VERIFICAR]**. - **Tributación:** residente → renta **mundial**; no residente → solo renta obtenida en España (IRNR, otro régimen). - **Si cambias de país:** puedes seguir siendo residente aquí si no acreditas con claridad el cambio; **el certificado de residencia fiscal** del otro país y el **convenio de doble imposición** son clave.

10.2 Cambio de comunidad autónoma

- **Para IRPF y Patrimonio**, cuenta la comunidad de residencia a la fecha de devengo (**31-dic**) y se determina por permanencia **más días del año** o, si no se puede determinar, **centro de intereses principal** (Ley 22/2009, art. 28 y siguientes) **[VERIFICAR]**.
- **Para Sucesiones:** la del fallecido, según los últimos **5 años** (ver §8).
- **Alerta:** las comunidades con tributos bajos vigilan los cambios de domicilio «de papel». La Administración mira consumo de agua y luz, tarjeta, empadronamiento, hijos escolarizados y pernoctaciones **[ESPECULACIÓN sobre criterios de control práctico; no verificada en fuente primaria]**.
- **No es consejo de cambiar de comunidad**; los efectos del cambio dependen de hechos reales de residencia.

11. Calendario fiscal 2026 y 2027

Fecha	Qué	Estado / fuente
8-abr a 30-jun-2026	Renta y Patrimonio del ejercicio **2025**	**Pasado.** AEAT (primaria)
1-ene a 31-mar-2026	Modelos **720** y **721** (ejercicio 2025)	Pasado (plazo legal)
1-jul-2026 (en adelante)	Modelo **718** (ejercicio 2025)	AEAT (primaria, 29-jun-2026) **[VERIFICAR fecha de fin]**
31-dic-2026	Último día para: aportar a planes de pensiones, vender o permutar, donar con efectos 2026; **devengo de Patrimonio e ITSGF** (comunidad de residencia)	Reglas generales **[VERIFICAR]**
Enero 2027	Modelos **172/175** de proveedores de cripto	Proyecto de Orden (dossier 13)
1-ene a 31-mar-2027	Modelos **720** y **721** (ejercicio 2026)	Plazo legal
~Abril a 30-jun-2027	Renta y Patrimonio del ejercicio **2026**	**Aproximado [ESPECULACIÓN: la AEAT no lo ha publicado]**
~Julio 2027	Modelo 718 (ejercicio 2026)	Aproximado **[ESPECULACIÓN]**
Cuando muera/dona	Sucesiones: **6 meses**; donaciones: **30 días hábiles**	Ley 29/1987 y normativa autonómica **[VERIFICAR]**
Presupuestos 2027	Podrían tocar tipos o bases	**[ESPECULACIÓN]**; sin texto

12. Errores comunes y señales a vigilar

Errores frecuentes 1. **Confundir retención con impuesto final**: el 19 % no es el tipo final si la base del ahorro supera 6.000 € (§5). 2. **Pensar que un traspaso entre fondos tributa** o que un traspaso entre **ETFs** no tributa: al revés (§3.2-3.3). 3. **No guardar el coste de compra** (sobre todo con varios brókers, cripto u oro): sin justificación, la pérdida no computa (art. 33.5 a, dossier 13). 4. **Vender con pérdida y recomprar** dentro de 2 meses (valores cotizados) o 1 año sin saber que **la pérdida no computa**. 5. **Olvidar el 720/721** al superar 50.000 € fuera, o al **no declarar** el patrimonio >2 M€ aunque salga a 0 €. 6. **Olvidar el IP o el ITSGF** en comunidades con bonificación del 100 %: bonificar no exime de **presentar**. 7. **Dar por exenta la venta de vivienda** sin cumplir requisitos de reinversión o edad (§3.4). 8. **Mezclar bases**: el alquiler tributa en la general; los intereses en la del ahorro. 9. **Hacer el cambio de residencia sin pruebas** (§10). 10. **Fiarse de webs de asesorías** con cifras contradictorias (28 % vs. 30 %, sanciones del 720, Valencia 75 % vs. 99 %).

Señales a vigilar - **Presupuestos Generales 2027** (tipos, reducciones, planes de pensiones) **[ESPECULACIÓN]**. - **Ley de transposición de DAC8** y Orden de modelos (dossier 13). - **Normas autonómicas** que cambian mínimos exentos y bonificaciones (Valencia, Murcia, La Rioja, Aragón). - **Campaña de la renta 2026**: fechas oficiales aún sin publicar.

13. Hechos frente a opiniones

- **Hechos** (verificados en BOE/AEAT hoy): mínimos personales y familiares, tipos mínimo y máximo de la base general estatal (9,5 % y 24,5 %), tabla de rentas vitalicias, límite de 1.500 € en planes de pensiones, art. 37.2 (FIFO), 33.5, 38, reducciones y tarifa de Sucesiones, mínimo exento de Patrimonio (700.000 €), extremos de la escala y obligación de presentar de Patrimonio, plazos de Patrimonio 2025 y modelo 718.
- **Opinión/secundaria:** casi todo lo autonómico; las cifras de alquiler (Ley 12/2023) y donativos; las sanciones del 720.

14. Puntos que convendría confirmar con un asesor fiscal

1. **Escala de la base general de tu comunidad** (puede diferir de la supletoria) y mínimos personales autonómicos.
2. **Reducción del alquiler** (50/60/70/90 %) según fecha del contrato, zona tensionada y régimen transitorio.
3. **Exención por reinversión y por mayores de 65**: plazos y requisitos de tu caso (incluido el uso de rentas vitalicias hasta 240.000 €).
4. **Cómo tributa tu fondo o ETF** (traspasos permitidos, retenciones, regla de 2 meses).
5. **Doble imposición internacional** en dividendos extranjeros y documentación.
6. **Patrimonio**: comunidad de residencia a 31-dic, mínimo exento, bonificaciones **vigentes** y valoración de tus activos.
7. **ITSGF**: carácter permanente, escala y modelo 718 si superas 3 M€.
8. **Sucesiones/donaciones**: comunidad aplicable, reducciones, coeficientes y plazo; planificación con herencia o donación en vida.
9. **Obligaciones informativas** (720/721) y sanciones **vigentes**.
10. **Residencia fiscal** si tienes vínculos con otro país o cambias de comunidad.
11. **Plan de pensiones, donativos y startups**: límites y requisitos reales en la fecha de tu operación.

15. Lo que no sé

- No leí **íntegros** el Reglamento del IRPF, la Ley 7/2024 ni la normativa autonómica de ningún territorio.
- No confirmé en el BOE los **tramos intermedios** de la escala de la base general ni de la de Patrimonio.
- No pude abrir el **Manual de la Renta 2025** (casillas, plazos de fraccionamiento, umbrales de declarar).
- No confirmé el **carácter indefinido del ITSGF** en el BOE ni su escala.
- No confirmé las cifras de **Valencia, Cataluña y País Vasco** en sucesiones con la ley autonómica.
- No hay fecha oficial de la **campaña de la renta 2026**.

16. Propuesta para `eventos/calendario.toml` (no añadida)

- `2026-12-31` — Cierre fiscal 2026: aportaciones a planes de pensiones, ventas/permutas, donativos y devengo de Patrimonio/ITSGF — fecha exacta, `impacto = "medio"`. Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
- `2027-01-01` hasta `2027-03-31` — Modelos 720 y 721 (bienes y criptoactivos en el extranjero, umbral 50.000 €) — `aproximado = true` (plazo legal vigente; la Orden nueva del 721 no está publicada), `impacto = "bajo"`. Fuente: https://sede.agenciatributaria.gob.es/
- `2027-04-08` hasta `2027-06-30` — Campaña IRPF 2026 y modelo 714 de Patrimonio — `aproximado = true` (fechas inferidas de la campaña 2025: 8-abr a 30-jun-2026), `impacto = "medio"`. Fuente: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/eu_es/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/patrimonio-2025/principales-novedades.html
- `2027-07-01` — Apertura aproximada del modelo 718 (ITSGF, ejercicio 2026) — `aproximado = true` (en 2026 abrió el 1-jul), `impacto = "bajo"`. Fuente: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/todas-noticias/2026/junio/29/modificacion-impuesto-temporal-solidaridad-grandes-fortunas.html

- Eventos del dossier 13 (172/175 en enero de 2027 y DAC8) siguen **pendientes de añadir** desde allí; no se repiten aquí.

17. Fuentes

Primarias leídas hoy: BOE Ley 35/2006 · BOE Ley 29/1987 · BOE Ley 19/1991 · AEAT, novedades Patrimonio 2025 · AEAT, modelo 718 (29-jun-2026) · AEAT, FAQ 720 sanciones **Secundarias:** guiafiscal Patrimonio 2026 · guiafiscal planes de pensiones · BM Consulting Sucesiones 2026 · ineaf Sucesiones 2026 · Garrigues, ITSGF · Taxdown, sanciones 720 · fiscal-impuestos.com, reducción alquiler · asest.es, startups